

WIRTSCHAFTSKRIMI · AUGSBURG

Die SyncPilot-Akte

und die Bleicher-Dynastie

Franz Xaver Bleicher verlor die Kontrolle über sein Unternehmen — ohne je eine Aktie zu verkaufen. Wie eine Beteiligung von 50,95 auf 23,54 Prozent fiel, warum die neuen Anteile in maltesischen Briefkastenfirmen seines eigenen Anwalts landeten, und wie aus einer 18,75-Millionen-Wette ein Urteil über 6,15 Millionen wurde.

ÜBERSICHT

Inhalt

DER FALL IN ZAHLEN	Acht Kennzahlen, ein Befund	03
LEITSTÜCK	Die verschwundene Mehrheit	04
TEIL I	Der Aufstieg – von der Vorratsgesellschaft zum Versprechen	07
TEIL II	Der Betrug – Bewertung, Optionen und die Lüge vom Wachstum	16
TEIL III	Das Geld – wohin die 6,15 Millionen flossen	23
TEIL IV	Die Aufdeckung – Tunneling, Offshore und die Strafanzeige	29
TEIL V	Das Urteil – „Im Namen des Volkes“	39
ANHANG	Chronologie · Dramatis Personae · Glossar	45

EXECUTIVE SUMMARY

Acht Kennzahlen, ein Befund

Der Komplex SYNCPILOT SE in der Verdichtung: was geschah, was es kostete, und woran die Forensik es festmacht.

6,15 Mio. € Urteilssumme LG Augsburg — mit Zinsen ≈ 6,7 Mio.	18,75 Mio. € Vereinbartes Darlehen LVS	30/30 BKA-Tunneling-Score	27 Red Flags (KYC/AML)
60,13 % Anteile in Offshore-Jurisdiktionen	50,95 → 23,54 % BOSYNC-Anteil im freien Fall	€1 ≠ 18,96 Perseus-Emissionspreis vs. Marktwert	8 Tatbestände der Strafanzeige

Der Fall in einem Satz: Ein Augsburger Softwareunternehmen sammelt 2021 Millionen eines luxemburgischen Investors ein — und während das Geld fließt, wandert die Mehrheit der Anteile über stille Kapitalerhöhungen zum Spottpreis in ein Geflecht maltesischer Gesellschaften, deren wirtschaftlich Berechtigter unter anderem der eigene Prozessanwalt des Vorstands ist.

Als der Investor sein Geld zurückfordert, zieht der Vorstand ein vertragliches Andienungsrecht — 15 Monate zu spät. Das Landgericht Augsburg erklärt es für verwirkt und verurteilt ihn zur Zahlung. Parallel liegt eine Strafanzeige mit acht Tatbeständen bei der Staatsanwaltschaft. Diese Dokumentation rekonstruiert den Fall Strang für Strang.

LEITSTÜCK · DIE ZENTRALE AUFFÄLLIGKEIT

Die verschwundene Mehrheit

Im Herbst 2020 gehörte Franz Xaver Bleicher über seine Holding BOSYNC die Mehrheit an SyncPilot — 50,95 Prozent. Drei Jahre später waren es 23,54. Verkauft hat er in dieser Zeit keine einzige Aktie. Die Kontrolle wanderte trotzdem — über stille Kapitalerhöhungen in maltesische Gesellschaften, deren wirtschaftlich Berechtigter unter anderem sein eigener Prozessanwalt ist.

Es ist der unscheinbarste Vorgang im ganzen Aktenberg — und für die Forensiker der entscheidende. Zwischen September 2020 und September 2023 gibt die SyncPilot-Gesellschaft in mehreren Schritten neue Anteile aus. Kapitalerhöhungen sind im Geschäftsleben Routine. Doch hier folgt jede einem Muster: Die neuen Aktien gehen nicht an externe Investoren zum Marktpreis, sondern an ein wachsendes Geflecht von Gesellschaften, die Bleicher nahestehen — zu einem Euro je Aktie.

Der implizierte Marktwert derselben Aktien lag im März 2023 bei 18,96 Euro. Wer zu einem Euro zeichnet, während der Markt das Zwanzigfache ansetzt, erhält einen verdeckten Vermögensvorteil. Für die rund 127.000 Perseus-Aktien beziffert das BKA-Gutachten ihn auf 2,3 Millionen Euro.

Der Effekt auf die Eigentümerstruktur ist drastisch. BOSYNC, die Holding des Gründers, sinkt von 50,95 Prozent auf 23,54 — nicht durch Verkauf, sondern durch Verwässerung.

Wer neue Stücke billig an sich selbst nahestehende Dritte ausgibt, schrumpft den Anteil aller anderen, ohne eine Übertragung vorzunehmen, die eine Vinkulierungsklausel auslösen würde.

DER ANWALT ALS BEGÜNSTIGTER

Hier setzt die zentrale Auffälligkeit an. Die größten Empfänger der neuen Anteile sind vier maltesische Holdings — das „Malta-Quartett“: ZKP Innovations, Lapis, Attegia und Perseus ISH. Bei drei von ihnen ist der wirtschaftlich Berechtigte bis heute nicht ermittelt. Bei Perseus ISH Ltd. (Malta, C 101759) aber ist er es: Rechtsanwalt Martin Hunstein.

Derselbe Hunstein vertritt Franz Xaver Bleicher als Prozessanwalt im Zivilverfahren gegen den Investor LVS. Er ist also zugleich Verteidiger des Vorstands und Nutznießer jener Aktien, die zum Spottpreis aus der Gesellschaft herausgelöst wurden. Anwalt und Begünstigter in einer Person — die Strafanzeige sieht darin den Verdacht des Parteiverrats nach § 356 StGB.

„Bleicher verlor die Mehrheit, ohne eine einzige Aktie zu verkaufen. Sie wurde ihm aus der Bilanz heraus verwässert — zum Vorteil von Gesellschaften, hinter denen sein eigener Anwalt steht.“

— Aus der forensischen Analyse, April 2026

— BETEILIGUNGEN · 2020 – 2023

Die Verwässerung: Wie BOSYNC die Kontrolle verlor

Anteil der Gründer-Holding BOSYNC (FXB) an SYNCPILOT — und der parallele Aufstieg des Offshore-Blocks.

BOSYNC-ANTEIL (FXB) IM ZEITVERLAUF

Sept. 2020 · Baseline		50,95 %
Jan. 2022 · LVS-Darlehen		~45 %
März 2023 · Offshore-KE		23,54 %

939.059 AKTIEN HERAUSVERWÄSSERT

Bei Referenzpreis 20 € entspricht das einem Wert von **18,78 Mio. €** — fast exakt dem LVS-Darlehen von 18,75 Mio. € (Δ 0,17 %).

CONCERT-PARTY-TABLEAU

BLOCK	ANTEIL
Concert A — Bleicher/Steiner BOSYNC + AURIGA Capital	30,78 %
Concert B — ZKP-Ökosystem ZKP + Lapis + Attegia	40,07 %
Gesamt Offshore + FXB-Sphäre Kontrollblock bei Koordination	58,91 %

Absolute Mehrheit bei abgestimmtem Verhalten — genug, um jede Satzungsänderung und Kapitalerhöhung zu kontrollieren.

FOCUS · Die SyncPilot-Akte

Quelle: HRB 40235 Augsburg · Gesellschafterlisten 2020–2024 · BKA-Gutachten 04/2026

INFOGRAFIK 1 Der Fall der Gründer-Holding BOSYNC und der Kontrollblock bei abgestimmtem Verhalten.

Die Verwässerung ist nur die halbe Geschichte. Die andere ist die Koordination. Betrachtet man die Empfänger nicht einzeln, sondern als Block, ergibt sich ein anderes Bild der Macht. Das BKA-Gutachten ordnet die Gesellschafter zwei „Concert Parties“ zu — Gruppen, die mutmaßlich abgestimmt handeln.

Concert A um Bleicher und die Familie Steiner hält über BOSYNC und AURIGA 30,78 Prozent. Concert B, das ZKP-Ökosystem aus den Malta-Holdings, kommt auf 40,07. Zusammen mit den weiteren Offshore-Vehikeln summiert sich der Block auf 58,91 Prozent — eine absolute Mehrheit. Genug, um jede Satzungsänderung und jede weitere Kapitalerhöhung allein zu beschließen.

DIE NUMERISCHE SIGNATUR

939.059 Aktien wanderten aus BOSYNC heraus. Bei einem Referenzpreis von 20 Euro entspricht das einem Wert von 18.781.180 Euro — fast exakt dem LVS-Darlehen von 18.750.000 Euro. Übereinstimmung: 99,83 Prozent.

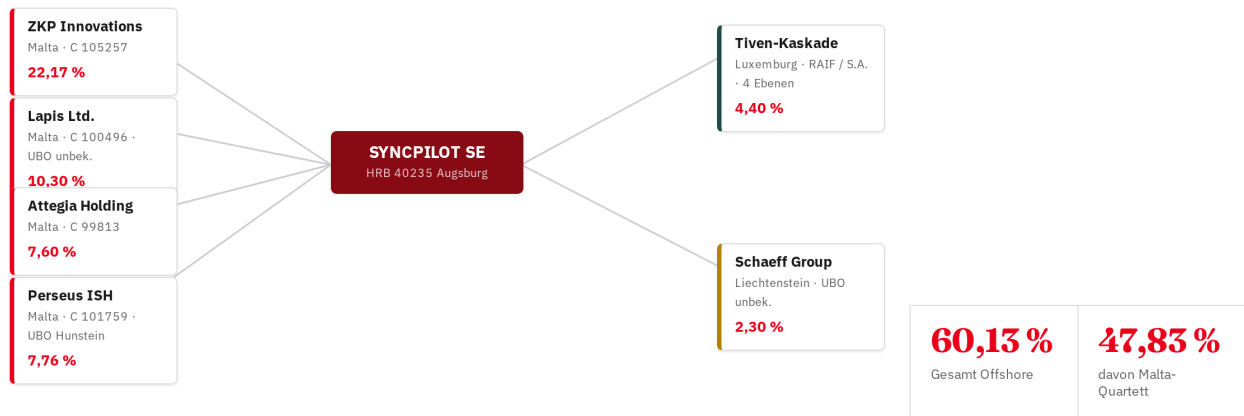
Für die Gutachter ist diese Deckungsgleichheit der rote Faden des gesamten Falls: Der Wert, der dem Gründer aus der Hand glitt, entspricht beinahe auf den Euro dem, was der Investor eingebracht hatte — als sei das eine in das andere übergegangen.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs lässt für solche Konstruktionen wenig Spielraum. Wer den wirtschaftlichen Effekt einer Anteilsübertragung herstellt, ohne sie formal zu vollziehen, unterliegt der Vinkulierungsklausel dennoch (BGH II ZR 96/86).

— STRUKTUR · MALTA · LUXEMBURG · LIECHTENSTEIN

Das Offshore-Netz: 60,13 % wandern ins Ausland

Binnen 18 Monaten verlagern sich über 60 % der SyncPilot-Anteile in Niedrigsteuer- und Hochkapazität-Jurisdiktionen.



Interessenkonflikt: RA Martin Hunstein ist UBO der Perseus ISH Ltd. (Malta) — und zugleich Prozessanwalt FXBs im Zivilverfahren. Der Verdacht: Parteiverrat nach § 356 StGB.

FOCUS · Die SyncPilot-Akte

Quelle: Malta Business Registry · Gesellschafterlisten · ZGV-Antrag München · BKA-Gutachten 04/2026

INFOGRAFIK 2 Das Malta-Quartett und der Weg der Anteile nach Malta, Luxemburg und Liechtenstein.

Binnen achtzehn Monaten verlagern sich 60,13 Prozent aller SyncPilot-Anteile in Offshore-Jurisdiktionen — fast die Hälfte allein nach Malta. Für ein deutsches Softwareunternehmen mittlerer Größe ist das strukturell unverhältnismäßig. Es gibt keinen operativen Grund, warum die Eigentümer eines Augsburger Vertragssoftware-Anbieters in Valletta oder Luxemburg sitzen sollten.

VIER HOLDINGS, DREI OHNE GESICHT

Das Malta-Quartett trat im März 2023 nahezu gleichzeitig in die Gesellschafterliste ein. Bei Lapis (10,30 %), Attegia (7,60 %) und der liechtensteinischen Schaeff Group ist der wirtschaftlich Berechtigte unbekannt — zusammen über zwanzig Prozent des Unternehmens ohne identifizierbaren Eigentümer.

DER INTERESSENKONFLIKT

RA Martin Hunstein ist UBO der Perseus ISH Ltd. (Malta) und zugleich Prozessanwalt Bleichers im Zivilverfahren LVS gegen SyncPilot. Verteidiger und Begünstigter in Personalunion — der Verdacht: Parteiverrat, § 356 StGB.

Die Tiven-Kaskade in Luxemburg fügt dem Bild eine letzte Ebene hinzu: eine vierstufige Struktur aus RAIF und S.A. für gerade einmal 4,4 Prozent der Anteile. Ihre jährlichen Unterhaltskosten übersteigen den ökonomischen Nutzen einer so kleinen Beteiligung bei Weitem — es sei denn, der Zweck ist nicht Rendite, sondern Verschleierung.

Aus diesen Strängen — Verwässerung, Spottpreis, Anwalt als Begünstigter, Offshore-Migration — fügt sich der Verdacht zusammen, dem die folgenden Kapitel im Detail nachgehen.

TEIL I · DER AUFSTIEG

Der Aufstieg

Wie Franz Xaver Bleicher in fünf Jahren aus einer Vorratsgesellschaft ein Instrument der Alleinherrschaft formte — und jeden Kontrolleur aus dem Weg räumte.

GRÜNDUNG 2015 · DIE BLEICHER-DYNASTIE BEGINNT

Blitz 15-32 — Der Nullpunkt einer Herrschaft

Am 24. Januar 2015 wird beim Amtsgericht Augsburg eine Vorratsgesellschaft registriert. Ihr Name lautet Blitz 15-32 GmbH. Kein Markenname, kein Programm — nur eine Kennnummer. Aus dieser anonymen Hülle entsteht in den folgenden Jahren ein Konstrukt, das Franz Xaver Bleicher zur unkontrollierten Zentralmacht macht.

Die Gründungsurkunde der Blitz 15-32 GmbH, registriert beim Amtsgericht Augsburg unter HRB 40235, ist ein unspektakuläres Dokument — das Standardformular einer deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 25.000 Euro Stammkapital, Sitz zunächst in München. Der Name verrät die Herkunft: Blitz steht für die schnelle Gründung einer Vorratsgesellschaft, die Zahlen 15-32 sind schlicht die interne Kennnummer des Notars. Die erste Geschäftsführerin — Sandra Paracek — ist eine Formalität, wie sie bei Vorratsgesellschaften üblich ist: ein vorübergehender Platzhalter, bis der eigentliche Gründer das Steuer übernimmt.

Bereits im Februar 2015 geschieht der erste operative Schritt: Die Gesellschaft wird in SyncPilot GmbH umbenannt. Gleichzeitig tritt die Quintus Beteiligungs GmbH als erster externer Gesellschafter ein — das erste Glied in einer Kette von Beteiligungsstrukturen, die sich in den fol-

genden Jahren zu einer Architektur von bemerkenswerter Komplexität entwickelt. Wer genau hinter Quintus steht, wer die wirtschaftlich Berechtigten sind und warum der Einstieg parallel zur Umbenennung erfolgt, ist forensisch noch zu klären.

Das Produkt nimmt Gestalt an: „Live Contract“ — eine Plattform für digitale Vertragsabschlüsse in Echtzeit, mit der Versicherungs- und Finanzberater direkt beim Kunden beurkunden und signieren. Die Idee ist solide, der Markt real. Genau das macht den späteren Betrug so bitter: Er war nicht notwendig.

DER ERSTE OPERATIVE GESCHÄFTSFÜHRER

Am 6. November 2015 wird Stephan Meusel zum Geschäftsführer bestellt — der erste Mann, der SyncPilot wirklich führt. Was noch fehlt, ist der, der das Unternehmen zu seinem machen will. Das ändert sich am 28. Oktober 2016.

JAN. 2015

Gründung: Blitz 15-32 GmbH

AG Augsburg, HRB 40235 · 25.000 € Stammkapital · GFin: Sandra Paracek **Fakt**

FEB. 2015

Umbenennung + erster Gesellschafter

→ SyncPilot GmbH · Quintus Beteiligungs GmbH tritt ein · Produkt „Live Contract“ entsteht

NOV. 2015

Meusel: erster operativer GF

Sitz wechselt: München → Grünwald → Puchheim

OKT. 2016

FXB tritt ein

Franz Xaver Bleicher, Stephan Meusel und Jürgen Oberhofer bilden das Führungstrio **Fakt**

2017-2018

Drei Kapitalerhöhungen

Stammkapital: 25.000 € → 27.950 € → 32.885 € → 41.515 € **Fakt**

JULI 2018

Meusel scheidet aus

Nur noch FXB und Oberhofer — das erste Kontrollgewicht fällt weg

— OKTOBER 2016 · GRÜNDER, ARCHITEKT, ALLEINHERRSCHER

Der Baumeister — Franz Xaver Bleicher und die Logik der Alleinherrschaft

Als FXB im Herbst 2016 in die Geschäftsführung eintritt, sieht die Konstellation nach geteilter Verantwortung aus: drei Männer, drei Stimmen, gegenseitige Kontrolle. Vier Jahre später ist FXB allein.

Am 28. Oktober 2016 wird Franz Xaver Bleicher als Geschäftsführer der SyncPilot GmbH eingetragen. Er tritt neben Jürgen Oberhofer und Stephan Meusel in die Führung ein — ein Triumvirat, das nach außen Kollegialität signalisiert. Drei Geschäftsführer, geteilte Verantwortung, gegenseitige Kontrolle. So sehen gesunde GmbH-Strukturen aus. So sah SyncPilot 2016 aus.

Parallel zur Geschäftsführerrolle baut FXB sein eigentliches Instrument auf: die BOSYNC Beteiligungs UG. Über diese Holding hält er seine Anteile an SyncPilot. Fünfzig Prozent von BOSYNC liegen bei Bleicher selbst. Weitere dreißig Prozent bei der AURIGA Capital AG, dem Schweizer Investitionsvehikel der Familie Steiner. Schon in dieser Frühphase ist die Architektur sichtbar: nicht direkte Beteiligung, sondern Kontrolle über Zwischenvehikel — Schichten, die Handeln ermöglichen und zugleich verschleiern.

QUINTUS UND DSI ALS PUFFER

Neben BOSYNC existieren in der Frühphase zwei weitere bedeutende Gesellschafter: Quintus Beteiligungs GmbH, von Anfang an dabei, und DSI Beteiligungen GmbH mit ihren untergeordneten Holdinggesellschaften. Zusammen bilden sie einen Cap Table, der noch überwiegend deutsch und nachvollziehbar ist. Überwiegend — denn bereits in der Struktur dieser ersten Gesellschaftergeneration liegt der Keim der späteren Verschleierung. Quintus ist eine reine Beteiligungsgesellschaft ohne erkennbare operative Tätigkeit. DSI splittet sich in sechs Unterholdings auf. Warum? Die Frage bleibt offen.

Was FXB von Anfang an aufbaut, ist kein Unternehmen. Es ist ein Machtrahmen. Operative Substanz — Live Contract, die Kunden, die 137 Mitarbeiter — bildet die Fassade. Dahinter: ein Gesellschaftergeflecht, das darauf ausgelegt ist, Kontrolle ohne direkte Sichtbarkeit zu sichern.

DIE BLEICHER-ARCHITEKTUR

FXB hält 50 % an BOSYNC · BOSYNC hält die Mehrheit an SyncPilot · AURIGA Capital AG (Familie Steiner) hält 30 % an BOSYNC. Kontrolle läuft stets durch eine Schicht — nie direkt, immer mit Puffer. Das Muster setzt sich in den Offshore-Strukturen 2022/23 fort.

DIE FRÜHEN KAPITALERHÖHUNGEN ALS PROBE

Zwischen Juli 2017 und Dezember 2018 erhöht SyncPilot das Stammkapital in drei Schritten: von 25.000 Euro auf 41.515 Euro. Die Beträge sind klein. Die Mechanik aber ist eine Probe — ein Testlauf für das, was 2023 in weit größerem Maßstab folgen wird. FXB als Alleingeschäftsführer legt den Emissionspreis fest. Er entscheidet, wer zeichnen darf. Er reicht die Gesellschafterliste beim Notar ein. Kein Aufsichtsrat prüft. Kein zweiter Geschäftsführer unterschreibt dagegen.

Wer in diesen frühen Kapitalerhöhungen neue Anteile zeichnet — zu welchem Preis, auf welcher Grundlage — ist forensisch noch nicht abschließend geklärt. Die Antwort liegt in den Handelsregisterunterlagen und Notarverträgen. Aber der Rhythmus ist bereits erkennbar: Jede Erhöhung folgt kurz auf den Abgang eines Kontrollleurs. Die erste Erweiterung vom Juli 2017 fällt in die aktive Führungsphase des Trios. Die dritte Erweiterung vom Dezember 2018 folgt direkt auf Meusels Ausscheiden im Juli desselben Jahres.

STAMMKAPITAL-ENTWICKLUNG SYNCPILOT GMBH 2015–2019 · QUELLE: HANDELSREGISTER AUGSBURG HRB 40235

DATUM	STAMMKAPITAL	VERÄNDERUNG	KONTEXT
24.01.2015	25.000 €	—	Gründung Blitz 15-32 GmbH
13.07.2017	27.950 €	+2.950 €	Erste Kapitalerhöhung
20.10.2017	32.885 €	+4.935 €	Zweite Kapitalerhöhung
28.12.2018	41.515 €	+8.630 €	Dritte Erhöhung — kurz nach Meusels Abgang
2019	49.160 €	+7.645 €	Vierte Erhöhung — letzter Stand vor Offshore-Phase

APRIL 2020 · DAS LETZTE GEGENGEGWICHT FÄLLT

Die Verdrängung — Jürgen Oberhofer und das Governance-Vakuum

Als Jürgen Oberhofer im April 2020 aus der Geschäftsführung ausscheidet, ist FXB allein. Kein Aufsichtsrat. Kein Mitgeschäftsführer. Vollständige operative Handlungsfreiheit — vier Monate vor den ersten Offshore-Vorbereitungen, dreizehn Monate vor dem LVS-Darlehen.

Jürgen Oberhofer ist keine Randfigur. Er ist Mitgründer im weitesten Sinne — seit Oktober 2016, seit dem Tag, an dem FXB das Führungstrio formte. In den vierzig Monaten, in denen Oberhofer und Bleicher die Gesellschaft gemeinsam führen, ist SyncPilot noch ein nachvollziehbares Unternehmen: deutschen Gesellschaftern gehörend, transparent im Handelsregister, mit einem Produkt, das echten Wert schafft. Oberhofer ist in dieser Zeit das institutionelle Gegengewicht — nicht durch spektakuläre Eingriffe, sondern durch seine bloße Anwesenheit. Zwei Unterschriften bedeuten zwei Augenpaare.

Im April 2020 scheidet er aus. Was folgt, ist ein Governance-Vakuum der vollständigsten Art: FXB wird Alleingeschäftsführer ohne Aufsichtsrat. Nach deutschem GmbH-Recht hat ein solcher Alleinvorstand praktisch unbeschränkte operative Handlungsfreiheit. Er kann Gesellschafterlisten einreichen, Kapitalerhöhungen initiieren, Verträge abschließen und Zahlungen anweisen — ohne Zustimmungserfordernisse, solange er den Gesellschaftsvertrag formal einhält.

WAS OBERHOFER WUSSTE — UND WAS ER NICHT WISSEN DURFTE

Was in den internen Gesprächen vorging, bevor Oberhofer das Unternehmen verließ, ist eine der offenen Kernfragen dieser Dokumentation. Hat er begonnen, Fragen zu stellen, die FXB unbequem waren? War er schlicht nicht Teil des inneren Kreises, der die späteren Transaktionen tragen sollte? Oder wurde er entfernt, weil FXB wusste, dass die geplante Offshore-Strategie einen zweiten Geschäftsführer nicht überstehen würde?

Die zeitliche Abfolge lässt keine Neutralität zu: Oberhofer scheidet im April 2020 aus. Im Herbst 2020 rücken die ersten Vorbereitungsschritte für das LVS-Darlehen an. Im Mai 2021 wird die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Im März 2023 findet die große Offshore-Kapitalerhöhung statt. Jedes dieser Ereignisse wäre unter den Augen eines zweiten Geschäftsführers erschwert, zumindest verzögert worden.

„Das Ausscheiden beider Co-Geschäftsführer in einem Zeitfenster von weniger als 24 Monaten, unmittelbar vor Beginn der dokumentierten Offshore-Aktivitäten, ist forensisch nicht als Zufall zu werten.“

— BKA-Gutachten, Abschnitt I.3, April 2026

TÄTER UND KONTROLLEUR IN EINER PERSON

Am 8. Mai 2020 — wenige Wochen nach Oberhofers Abgang — wird die Abspaltung der SyncPilot GmbH & Co. KG als operative Einheit im Handelsregister eingetragen. Eine weitere Ebene entsteht; ein weiterer Schritt in der Architektur der Undurchsichtigkeit. FXB ist in dieser neuen Struktur überall: Geschäftsführer der GmbH, Komplementär der KG, Alleinzeichnungsberechtigter auf den Konten.

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt auch kleineren Unternehmen, die externem Kapital aufnehmen, freiwillig Aufsichtsstrukturen zu installieren. Investoren mit Informationspflichten sollten auf Governance bestehen. Die Gesellschafter — BOSYNC, Quintus, DSI — hätten im Gesellschaftsvertrag auf ein Advisory Board oder einen Aufsichtsrat bestehen können. Keiner hat es getan.

Das Ergebnis: Ein Unternehmen mit 137 Mitarbeitern, einer wachsenden Bilanzsumme und einer Technologie mit ech-

tem Marktpotenzial liegt vollständig in der Hand eines einzigen Mannes. FXB ist Täter und Kontrolleur in einer Per-

son. Die Architektur seiner Herrschaft ist komplett — und bereit für das, was kommt.

HYPOTHESE — BEWUSSTE ELIMINATION **HYPOTHESE**

Das Ausscheiden von Meusel (Juli 2018) und Oberhofer (April 2020) war nach forensischer Einschätzung keine natürliche Fluktuation, sondern eine gezielte Elimination von Kontrollinstanzen. Ein Alleinherrscher duldet keine anderen Stimmen im Raum — insbesondere nicht, wenn er plant, das Unternehmen als Extraktionsmaschine zu nutzen. Diese Hypothese ist durch Befragung beider Ausgeschiedener zu erhärten.

SEPTEMBER 2020 · DER AUSGANGSPUNKT — VOR DEM STURM

Der erste Snapshot — SyncPilot vor der Offshore-Phase

Der früheste vollständige Cap-Table-Schnappschuss datiert auf September 2020 — das Bild vor dem LVS-Darlehen, vor Perseus, vor Malta. Noch überwiegend deutsch. Noch nachvollziehbar. Noch kurz davor, in etwas anderes zu werden.

Im September 2020 gehört SyncPilot überwiegend deutschen Gesellschaftern. BOSYNC hält mit 50,95 Prozent die knappe Mehrheit — das ist die Holding, die FXB kontrolliert. Quintus hält eine relevante Minderheitsbeteiligung, deren genaue Höhe noch zu ermitteln ist. DSI Beteiligungen GmbH, aufgeteilt in sechs Unterstrukturen, hält weitere Anteile. Der Rest verteilt sich auf Kleingesellschafter. Die Gesellschafterliste ist im Handelsregister nachvollziehbar. Die Eigentümer sind identifizierbar. Das ist der Ausgangszustand.

Dieser Zustand hält nicht lange. In den folgenden 36 Monaten wandern über 60 Prozent aller SyncPilot-Anteile in Offshore-Jurisdiktionen — hauptsächlich nach Malta. FXB verliert dabei nicht eine einzige Aktie durch Verkauf. BOSYNC schrumpft von 50,95 Prozent auf 23,54 Prozent — ausschließlich durch Verwässerung. Nicht durch Übertragung: durch die Ausgabe neuer Anteile an Gesellschaften, die dem Gründer nahestehen, zu Preisen, die weit unter dem Marktwert liegen.

Franz Xavier Bleicher

ALLEINVORSTAND SYNCPILOT AB APRIL 2020

Hält 50 % an BOSYNC · Architekt der Offshore-Struktur · Unterzeichner aller zentralen Transaktionen **Fakt**

DIE MECHANIK DER VERWÄSSERUNG

Die Vinkulierungsklausel in § 9 des Gesellschaftsvertrags schreibt vor, dass Anteilsübertragungen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen. FXB umgeht diese Klausel durch eine juristische Lücke: Die Klausel gilt formal nur für Übertragungen, nicht für originäre Kapitalerhöhungen. Wer neue Anteile ausgibt — und als Alleingeschäftsführer sowohl den Emissionspreis als auch den Empfänger bestimmt —, verschiebt die Eigentumsverhältnisse, ohne eine einzige Übertragung vorzunehmen, die zustimmungspflichtig wäre.

Der BGH hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass wirtschaftlich äquivalente Konstruktionen von Vinkulierungsklauseln erfasst werden können (BGH II ZR 96/86; BGH II ZR 365/97; BGH II ZR 69/01). Die Klägerseite im Verfahren Az. 112 O 2848/25 argumentiert genau auf dieser Grundlage: Die koordinierten Kapitalerhöhungen des März 2023 seien wirtschaftlich mit Anteilsübertragungen gleichzusetzen und daher nichtig.

Jürgen Oberhofer

MITGRÜNDER · GF OKT. 2016–APR. 2020

Letzter unabhängiger Kontrollleur · Ausscheiden vier Monate vor erster Offshore-Vorbereitung

Hypothese — Umstände ungeklärt

Stephan Meusel

ERSTER OPERATIVER GF · NOV. 2015–JUL. 2018

Scheidet nach dritter Kapitalerhöhung aus · Erster Kontrollleur, der die Bühne verlässt **Fakt**

Quintus Beteiligungs GmbH

ERSTER EXTERNER GESELLSCHAFTER (AB FEB. 2015)

UBO unbekannt · Scheidet zwischen 2021 und 2023 aus · Exit-Umstände forensisch ungeklärt **Hypothese**

Was September 2020 von Oktober 2023 trennt, ist mehr als eine Zahl — es ist eine Transformation. Der Snapshot vor dem Sturm zeigt eine Gesellschaft, die man verstehen kann: ein Produkt, deutsche Gesellschafter, eine Geschichte. Was danach kommt, ist die systematische De-

montage dieser Nachvollziehbarkeit — Malta übernimmt, Luxemburg und Liechtenstein folgen.

Das ist die Bilanz von Teil I: Am Anfang eine Vorratsgesellschaft mit 25.000 Euro Stammkapital und einer Geschäftsführerin namens Paracek. Am Ende ein Alleinvorstand ohne Kontrollleur — und ein Plan, der in Teil II Wirklichkeit wird.



TEIL II · DER BETRUG

Der Betrug

Ein Darlehen über 18,75 Mio. Euro, eine Bewertungslüge um den Faktor 44,6 und eine Emission zu einem Euro — wie Franz Xaver Bleicher aus dem Governance-Vakuum des Aufstiegs ein Instrument des Betrugs formte.

— 21. MAI 2021 · DIE UNTERSCHRIFT, DIE ALLES BEDEUTET

Die Kooperationsvereinbarung — 18,75 Millionen Euro und ein Versprechen

Am 21. Mai 2021 unterzeichnen Arnulf Damerau für LVS Hotel & Resorts (Europe) S.A. und Franz Xaver Bleicher für SyncPilot eine Kooperations- und Call-Optionsvereinbarung. Fünf Tage später ist FXB Eigentümer einer Villa in Augsburg-Pfersee.

18,75 Mio. €

Gesamtvolumen des Darlehens ·
Kooperationsvereinbarung
21.05.2021

6,15 Mio. €

Erste Tranche · urkundlich belegt ·
Klagegrundlage LG Augsburg

140.391 €

Kontostand SyncPilot nach Perseus-
Einzahlung 2023

6,7 Mio. €

Urteil Az. 112 O 2848/25 inkl. Zinsen
— VRiLG Dr. Mozaffari

Es ist ein Dienstag im Frühsommer 2021. Deutschland öffnet sich nach langen Lockdown-Monaten. Irgendwo in einem Besprechungszimmer unterzeichnen zwei Männer ein Dokument in der nüchternen Sprache des deutschen Vertragsrechts. Auf der einen Seite: LVS Hotel & Resorts (Europe) S.A., wirtschaftlich berechtigter Eigentümer Arnulf Damerau, Hotelier mit Jahrzehnten Branchenerfahrung. Auf der anderen: SyncPilot GmbH, vertreten durch Franz Xaver Bleicher als Alleinvorstand — die einzige natürliche Person, die für die Gesellschaft handelt. Keine zweite Unterschrift. Kein Aufsichtsratsvorsitzender. Nur FXB.

Das Dokument heißt „Kooperationsvereinbarung“. Es ist in seiner rechtlichen Substanz ein Darlehensvertrag. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 18.750.000 Euro — achtzehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro. Zahlbar in Tranchen. Zweck laut Vertrag: Investition in Wachstum, Personalaufstockung, Marktexpansion.

ZWEI OPTIONEN ALS SICHERHEIT

Die Vereinbarung umfasst zwei Call-Optionen auf Quintus-Anteile, die dem Investor als Sicherheit dienen sollen. Option 1: Ausübungspreis 7,5 Mio. Euro, einschließlich einer Prämie von 50.000 Euro. Option 2: Ausübungspreis 11,25 Mio. Euro, einschließlich einer Prämie von 100.000 Euro. Das unverzinsten Darlehen läuft bis zum 31. Dezember 2024. Zu diesem Datum wird keine substantielle Rückzahlung geleistet sein.

Was LVS sieht: Ein professionell aufgetretenes Softwareunternehmen. Eine Bankverbindung bei der Bankhaus Anton Hafner KG, gegründet 1871 in München, einer traditionsreichen Privatbank. Ein Pitchdeck mit beeindruckenden Zahlen. Und einen Unternehmer, der überzeugend auftritt. Was LVS nicht sieht: FXB hat seit April 2020 keine Kontrolle mehr über sich. Er ist Alleinvorstand ohne Aufsichtsrat — und er weiß bereits, wohin ein Teil des Geldes fließen wird.

Az. 112 O 2848/25, 11. Zivilkammer, LG Augsburg, VRiLG Dr. Mozaffari: Klägerin LVS Hotel & Resorts (Europe) S.A. — Verurteilung SyncPilot zur Rückzahlung von 6,15 Mio. € zzgl. Zinsen, Gesamtbetrag ca. 6,7 Mio. €.

Fakt — rechtskräftiges Urteil

— BEWERTUNG · 250 MIO. € GEGEN 5,6 MIO. € · FAKTOR 44,6

Die Bewertungslüge — Wie man 250 Millionen erfindet

Das SyncPilot-Pitchdeck weist eine Bewertung von 250 Millionen Euro aus — auf Basis eines Umsatzmultiplikators von 37×, reserviert für globale Marktführer wie Salesforce. Die forensische Gegenbewertung: 5,6 Millionen Euro. Faktor 44,6.

— BEWERTUNG · DIE PERSEUS-ANOMALIE

Ein Euro gegen 18,96: Die Bewertungslüge

Insider zahlten im März 2023 1,00 € je Aktie — bei einem implizierten Marktwert von 18,96 €. Zwei Monate später: 20,56 €.



FÜNF BEWERTUNGS-EBENEN — DER FAKTOR ZUR FORENSIK

Pitchdeck gegenüber LVS		250 Mio. €
PitchBook / Pictet (Nov. 2024)		128,2 Mio. €
Forensische Gegenbewertung		5,6 Mio. €

Faktor Pitchdeck ÷ Forensik: × 44,6 · Pitchdeck-Multiple 37× Umsatz gegenüber Marktnorm 6×.

FOCUS · Die SyncPilot-Akte

Quelle: Perseus-Emissionsdokumente · Pitchdeck K-4 · PitchBook · BKA-Gutachten 04/2026

INFOGRAFIK 3 Die Bewertungslüge: 1,00 € Insider-Emissionspreis gegen 18,96 € implizierter Marktwert (März 2023) — und der Faktor 44,6 zwischen Pitchdeck-Behauptung und forensischer Gegenbewertung.

Jedes Pitchdeck hat eine Seite, die entscheidet: die Bewertungsfolie. Auf der SyncPilot-Folie, die Bleicher dem Investor im Frühjahr 2021 präsentiert, steht in der selbstbewussten Sprache des Startup-Universums eine Zahl: 250.000.000 Euro. Der Faktor dahinter: 37× Jahresumsatz. Dieser Multiplikator entspricht dem, den globale Marktführer — Salesforce, ServiceNow — im Bewertungshochjahr 2021 erzielten: Unternehmen mit Milliardenumsätzen, globalem Netzwerkeffekt, nachgewiesenem Hyperwachstum.

SyncPilot ist kein Salesforce. SyncPilot ist ein Augsburger Unternehmen mit 137 Mitarbeitern, das im deutschen Mittelstandsmarkt für digitale Vertragslösungen gegen eine Vielzahl von Wettbewerbern kämpft. Ein solides Unternehmen. Kein Hyper-Growth-Unicorn.

Die forensische Bewertungsanalyse von Sonntag & Partner, später im BKA-Gutachten bestätigt, ist methodisch rigoros: Drei deutsche Vergleichsunternehmen ähnlicher Größe und Ausrichtung. Durchschnittlicher Umsatzmultiplikator in der Peer Group: 1,8×. Daraus folgt ein Unternehmenswert von rund 5,6 Millionen Euro — nicht 250 Millionen.

FORENSIK · FÜNF EBENEN · EINE GESELLSCHAFT — FAKTOR 47

Fünf Zahlen für ein Unternehmen — die Bewertungslandschaft des Betrugs

Das BKA-Gutachten identifiziert fünf relevante Bewertungspunkte für SyncPilot. Fünf Zahlen, die dieselbe Gesellschaft beschreiben und dabei um den Faktor 47 auseinanderklaffen.

FÜNF BEWERTUNGS-EBENEN SYNCPILOT · QUELLEN: PITCHDECK K-4; PERSEUS-EMISSIONSDOKUMENT K-11; CAP TABLE K-8; BKA-GUTACHTEN APRIL 2026

#	BEWERTUNGSQUELLE	WERT	BASIS	STATUS
1	Pitchdeck FXB (gegenüber LVS, Mai 2021)	250 Mio. €	37× Umsatz — Multiplikator von Weltmarktführern auf ein KMU angewandt	Fakt
2	Perseus-Emission, impliziert (14.03.2023)	~5,3 Mio. €	1,00 €/Aktie × 5.576.031 Aktien — intentionaler Tiefpreis	Fakt — manipuliert
3	Emission Mai 2023, impliziert	~114,6 Mio. €	20,56 €/Aktie — Soforterholung zwei Monate nach Perseus: +2.060 %	Fakt
4	PitchBook: PE Growth Round Nov. 2024 (Pictet)	~128,2 Mio. €	23,00 €/Aktie — Datenpunkt aus PitchBook nach Hogan-Lovells-PM	Fakt (PitchBook)
5	Forensische Gegenbewertung (BKA, April 2026)	5,6 Mio. €	4–6× Umsatz; abzgl. LVS-Verbindlichkeit 18,75 Mio. €; Governance-Diskont	Fakt

DIE PERSEUS-ANOMALIE: 1,00 € GEGEN 18,96 €

Am 14. März 2023 gibt SyncPilot 127.885 Aktien an Perseus GmbH aus. Der Emissionspreis: 1,00 Euro je Aktie. Zur selben Zeit liegt der implizierte Marktwert derselben Aktien bei 18,96 Euro — belegt durch vorangegangene und nachfolgende Emissionsrunden. Wer für 127.885 Aktien je einen Euro zahlt, obwohl der Markt das Neunzehnfache ansetzt, erhält einen verdeckten Vermögensvorteil. Das BKA-Gutachten beziffert ihn auf rund 2,3 Millionen Euro.

Was ist am 14. März 2023 passiert, das diesen Einbruch auf ein Hundertstel des Marktwerts rechtfertigte? Die Antwort lautet: nichts. Kein Marktschock, kein Kundenverlust, kein Produktversagen. Das Unternehmen hatte sich an diesem Tag nicht fundamental verändert. Was sich verändert hatte, war der Emissionspreis — weil der Empfänger der Anteile in den inneren Kreis gehörte und der Preis dementsprechend gesetzt war.

„Eine Bewertung ist nicht das, was ein Unternehmen wert ist. Sie ist das, was man einen Investor glauben machen kann, dass es wert ist. Der Unterschied zwischen beiden Zahlen ist der Profit des Betrügers.“

— Sachverständigenanhörung, zitiert in der forensischen Analyse April 2026

RECHT · VINKULIERUNG · BGH-RECHTSPRECHUNG · PICTET-PARADOX

Die juristische Lücke — Vinkulierung, BGH und das Pictet-Paradox

FXBs Methode, Anteile zu verschieben ohne formale Übertragung, nutzt eine präzise juristische Lücke. Der BGH hat sie in mehreren Leitentscheidungen geschlossen — sofern die Konstruktion wirtschaftlich äquivalent ist.

Die Vinkulierungsklausel in § 9 des SyncPilot-Gesellschaftsvertrags schreibt vor, dass Anteilsübertragungen und -belastungen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen. Sie soll verhindern, dass ein Mehrheitsgesellschafter die Eigentümerstruktur einseitig verändert. FXB umgeht sie nicht durch Verletzung, sondern durch eine juristische Konstruktion: originäre Kapitalerhöhungen fallen nach Wortlaut nicht unter die Klausel. Wer neue Anteile ausgibt — anstatt bestehende zu übertragen —, braucht formal keine Gesellschafterzustimmung für den einzelnen Empfänger.

Diese Lücke ist real. Aber der Bundesgerichtshof hat sie in mehreren Leitentscheidungen mit dem Instrument der teleologischen Auslegung geschlossen: Wer den wirtschaftlichen Effekt einer Anteilsübertragung erreicht, ohne die Vinkulierungsklausel formell zu berühren, handelt trotzdem im Anwendungsbereich der Klausel — und damit möglicherweise nichtig.

DIE VIER BGH-ENTSCHEIDUNGEN

BGH II ZR 96/86 (01.12.1986) etabliert den Grundsatz: Vinkulierungsklauseln erfassen auch Umgehungsgeschäfte. BGH II ZR 365/97 (02.03.1998) erweitert ihn auf wirtschaftlich äquivalente Konstruktionen — der Wortlaut ist teleologisch zu erweitern. BGH II ZR 69/01 (22.10.2001) behandelt koordinierte Umgehungsstrategien als einheitliches Rechtsgeschäft. OLG Hamm 8 U 177/22 schließlich stellt klar: Call/Put-Optionen, die wirtschaftlich dieselbe Wirkung haben wie eine Anteilsübertragung, fallen ebenfalls unter die Vinkulierungsklausel.

Die Klägerseite im Verfahren Az. 112 O 2848/25 argumentiert, die Offshore-Kapitalerhöhungen des März 2023 seien koordiniert und wirtschaftlich äquivalent zu einer Anteilsverschiebung — und damit nach BGH II ZR 365/97 nichtig. Fehlen außerdem die Gesellschafterversammlungsprotokolle, die eine ordnungsgemäße Beschlussfassung belegen, verschärft sich die Rechtslage.

BGH-RECHTSPRECHUNG IM ÜBERBLICK FAKT

BGH II ZR 96/86: Vinkulierung erfasst Umgehungsgeschäfte · **BGH II ZR 365/97:** wirtschaftliche Äquivalente eingeschlossen · **BGH II ZR 69/01:** koordinierte Teilschritte = einheitliches Rechtsgeschäft · **OLG Hamm 8 U 177/22:** Call/Put-Optionen mit Übertragungswirkung unterliegen der Klausel

DAS PICTET-PARADOX — EIN INSTITUTIONELLER KREDITGEBER UND DIE UNSICHTBARE VERBINDLICHKEIT

Im November 2024 finanziert die Pictet Asset Management SA über ihre European Direct Lending Strategy — als 5. Investment dieser Strategie — die SYNCPILOT-Gruppe. Die Rechtsberatung übernimmt Hogan Lovells München. Die geschätzte Darlehenssumme: rund 25 Millionen Euro Unitranche. Die Finanzierung wird in einer Hogan-Lovells-Pressemitteilung publik.

Das Paradox: Zum Zeitpunkt der Kreditvergabe läuft gegen SyncPilot bereits eine Urkundsklage. Die offene Verbind-

lichkeit gegenüber LVS beläuft sich auf 18,75 Millionen Euro — seit mehr als drei Jahren unbedient. War diese Verbindlichkeit in den Kreditunterlagen sichtbar? Das BKA-Gutachten bewertet es als wahrscheinlich, dass sie nicht offengelegt wurde. **Hypothese — fehlende Offenlegung**

Die Konsequenzen für die Kreditkennzahlen sind drastisch. Unter Einbeziehung der LVS-Verbindlichkeit ergibt sich ein Leverage Ratio von rund 21,9× — das Zwanzigfache des typischen Covenant-Maximums. Der Interest Coverage Ratio läge bei geschätztem EBITDA von 2 Millionen Euro und Jahreszinsdienst von rund 1,94 Millionen Euro bei 1,03×, deutlich unterhalb des Covenant-Minimums von 1,5×. **Fakt — Berechnung auf Basis BKA-Gutachten**

— PICTET-KREDIT · HYPOTHETISCHE KREDITSTRUKTUR · COVENANT-ANALYSE

Das hypothetische Pictet-Term-Sheet — Zahlen unter dem Covenant-Boden

Rekonstruiert auf Basis öffentlicher Angaben zur Pictet-Strategie und forensischer Finanzanalyse: ein Unitranche-Kredit von rund 25 Mio. Euro, dessen Kennzahlen bei realistischer Betrachtung der SyncPilot-Finanzlage ab dem ersten Tag unter dem Covenant-Minimum liegen.

Die Pictet Asset Management SA führt ihre European Direct Lending Strategy mit einer Zieldarlehensbreite von 15 bis 40 Millionen Euro, Zielmultiplikator zwischen 3× und 6× EBITDA, typische Laufzeit fünf bis sieben Jahre. Für SyncPilot ergibt sich aus den öffentlichen Parametern und der forensischen Finanzanalyse eine plausibelste Schätzgröße von rund 25 Millionen Euro — ein All-in-Zinssatz von rund 7,75 Prozent, bestehend aus einem Referenzzins von etwa 4,5 Prozent zuzüglich einer Kreditmarge von rund 3,25 Prozent, ist für Unitranche-Strukturen in diesem Segment im Jahr 2024 marktkonform.

Daraus ergibt sich ein Jahreszinsdienst von rund 1,94 Millionen Euro. Einem realistisch geschätzten EBITDA von 1,5 bis 2,8 Millionen Euro steht dieser Dienst gegenüber. Der daraus resultierende Interest Coverage Ratio liegt in einer Bandbreite von 0,77× bis 1,44× — in jedem Szenario unter-

halb des marktüblichen Covenant-Minimums von 1,5×. Konkret bedeutet das: FXB wäre bei Vertragsschluss im November 2024, auf Basis des tatsächlichen Finanzbildes, bereits am ersten Tag in Covenant-Verletzung gewesen.

Hypothese — rekonstruiert aus öffentlichen Angaben

DREI SZENARIEN FÜR PICTETS WISSENSSTAND

Dass Pictet dennoch finanziert, lässt nach forensischer Einschätzung drei Szenarien zu. Erstens: FXB hat die LVS-Verbindlichkeit aktiv verschwiegen — Pictet ist weiteres Opfer. Zweitens: Pictet hat die Verbindlichkeit in der Due Dilligence nicht gefunden, obwohl sie in öffentlichen Unterlagen sichtbar hätte sein können — Sorgfaltspflichtverletzung. Drittens: Pictet kannte die Lage, kalkulierte aber einen entsprechenden Risikoaufschlag ein. Welches Szenario zutrifft, ist für die Gläubigerrangfrage zwischen LVS und Pictet von erheblicher praktischer Bedeutung.

HYPOTHETISCHES PICTET-TERM-SHEET — COVENANT-ANALYSE · QUELLE: FORENSISCHE REKONSTRUKTION AUF BASIS PICTET-EDL-STRATEGIE, BKA-GUTACHTEN APRIL 2026 **HYPOTHESE**

KENNZAHL	ANFORDERUNG (COVENANT)	FORENSISCHE SCHÄTZUNG	COMPLIANCE
Interest Coverage Ratio (ICR)	Min. 1,5×	0,77×–1,44×	Verletzt
Leverage Ratio (Net Debt / EBITDA)	Max. 5,5×	~21,9×	Kritisch verletzt
Kontostand SyncPilot (zuletzt bekannt)	—	140.391 €	Bei 18,75 Mio. € Verbindlichkeit
Jahreszinsdienst (geschätzt, 7,75 % × 25 Mio.)	—	~1,94 Mio. €	Hypothese

DIE NUMERISCHE SIGNATUR DES BETRUGS **FAKT**

939.059 Aktien verlor BOSYNC durch Verwässerung. Bei einem Referenzpreis von 20 Euro (Mai-2023-Emission) entspricht das einem Wert von 18.781.180 Euro. Das LVS-Darlehen: 18.750.000 Euro. Differenz: 31.180 Euro — eine Abweichung von 0,17 Prozent. Die Identität beider Zahlen ist für das BKA-Gutachten der rote Faden des gesamten Falls: Der Wert, der dem Gründer aus der Hand glitt, entspricht beinahe auf den Euro dem, was der Investor eingebracht hatte.

Was Teil II als Bild hinterlässt, ist das Bild einer präzise konstruierten Täuschungsarchitektur. Eine Bewertung, die den Faktor 44,6 von der forensischen Realität entfernt

liegt. Ein Emissionspreis, der das Neunzehnfache des Marktpreises unterschreitet, um Vertraute zu begünstigen. Eine Kooperationsvereinbarung, die als Investitionsrahmen

verkleidet ist, während fünf Tage nach Unterzeichnung eine Villa im Grundbuch eingetragen wird. Und ein institutioneller Kreditgeber, der im November 2024 weitere 25 Millionen Euro verleiht — offenbar ohne Kenntnis der 18,75 Millionen Euro offener Vorverbindlichkeit.

Diese Elemente verbindet kein Zufall. Sie verbindet ein Plan — ausgeführt von einem Mann, der seit April 2020 allein entscheidet, der das Gesellschaftsrecht genau kennt und der die Lücken der Kontrolle mit der Präzision eines Systematikers nutzt. Franz Xaver Bleicher: Täter und Kontrolleur in einer Person. Das Urteil des Landgerichts Augsburg hat das am 13. Mai 2026 bestätigt.



— TEIL III · DAS GELD

Das Geld

18,75 Millionen versprochen, 6,15 Millionen überwiesen, 12,6 Millionen nie gezahlt — und fünf Tage nach Eingang der ersten Tranche stand Franz Xaver Bleicher als Eigentümer einer Villa im Augsburger Grundbuch.

GELDFLUSS · DIE ARITHMETIK DES VERTRAGS

Sechs Tranchen — vier tatsächliche

Die Kooperationsvereinbarung vom 21. Mai 2021 war auf 18,75 Millionen Euro angelegt. LVS Hotel & Resorts erfüllte sie mit vier Zahlungen. Dann versiegte der Geldfluss — die Verpflichtung jedoch blieb.

18,75 Mio. € Vereinbartes Darlehen (21.05.2021)	6,15 Mio. € Tatsächlich geflossen (4 Tranchen)	12,6 Mio. € Nie ausgezahlt — die offene Lücke	18,80 Mio. € Andienungspreis Ziff. 2.5 — verwirkt
---	--	---	---

PLAN VS. IST — DARLEHENSTRANCHEN LVS → SYNCPILOT GMBH, 2021

TRANCHE	PLAN	BETRAG (PLAN)	IST-DATUM	BETRAG (IST)	STATUS
1	sofort / April 2021	0,65 Mio. €	07.04.2021	0,65 Mio. €	Geflossen
2	April 2021	1,5 Mio. €	29.04.2021	1,5 Mio. €	Geflossen
3	Juni 2021	1,0 Mio. €	07.06.2021	1,0 Mio. €	Geflossen
4	Sommer 2021	3,0 Mio. €	31.08.2021	3,0 Mio. €	Geflossen
Tranchen 5–6	2021–2024	12,6 Mio. €	—	0 €	Nie ausgezahlt
Gesamt	18,75 Mio. € vereinbart	18,75 Mio. €	Tatsächlich geflossen	6,15 Mio. €	Δ –12,6 Mio.

Vereinbarungen über zweistellige Millionenbeträge folgen einem Ritual: Notar, Term Sheet, Kontoauszug. Im Fall SyncPilot folgte auf das Ritual etwas Ungewöhnliches — das Verstummen. LVS Hotel & Resorts (€pe) S.A. überwies bis Ende August 2021 vier Tranchen über insgesamt 6,15 Millionen Euro. Danach zahlte der Investor nichts mehr. Nicht, weil er nicht wollte — sondern weil er nach dem Studium weiterer Unterlagen zunehmend zweifelte, ob das Geld dort ankam, wo es hingehörte.

Das LG Augsburg urteilt am 13. Mai 2026 auf Basis dieser vier dokumentierten Zahlungen (Az. 112 O 2848/25, VRiLG Dr. Mozaffari, 11. Zivilkammer): Schadensersatz 6,15 Mio. €, mit Zinsen annähernd 6,7 Mio. €. FXBs Einwand, die Überweisungen seien keine Darlehens-, sondern Options-

prämien-Zahlungen, scheiterte schlicht an den Kontoauszügen: Das Geld floss auf das Darlehenskonto, nicht auf Prämienkonten.

DIE ZWEI NIE GEZOGENEN OPTIONEN

Als Gegengewicht zum Darlehen räumte die Kooperationsvereinbarung LVS zwei Call-Optionen auf Quintus-Beteiligungs-GmbH-Anteile ein — das vertraglich vorgesehene Herzstück der Absicherung. Call-Option 1 umfasste die Anteile lfd. Nr. 11.251–16.712 für 7,5 Mio. € (inkl. 50.000 € Prämie), Call-Option 2 die Anteile lfd. Nr. 16.713–22.173 für 11,25 Mio. € (inkl. 100.000 € Prämie). Zusammen hätten sie die volle Darlehenssumme verrechnet. Beide Optionen verfielen ungenutzt.

— GELDFLUSS · 2021

Follow the Money: 18,75 versprochen, 6,15 geflossen

Vier Tranchen erreichten SyncPilot — fünf Tage später kaufte FXB eine Villa. Die Optionen wurden nie gezogen.

18,75 Mio. €

Vereinbartes Darlehen

6,15 Mio. €

Tatsächlich geflossen (4 Tranchen)

12,6 Mio. €

Nie ausgezahlt

18,80 Mio. €

Andienungspreis — verwirkt

DIE VIER GEFLOSSENEN TRANCHEN

DATUM	BETRAG
07.04.2021	0,65 Mio. €
29.04.2021	1,50 Mio. €
07.06.2021	1,00 Mio. €
31.08.2021	3,00 Mio. €
Summe	6,15 Mio. €

DIE 5-TAGE-FALLE

26.05.2021: Erwerb der Villa Kobelstraße 14a in Augsburg — fünf Tage nach Eingang der LVS-Mittel. Kein Bezug zum vereinbarten Geschäftszweck.

Numerische Signatur: $939.059 \text{ Aktien} \times 20 \text{ €} = 18.781.180 \text{ €} \approx \text{LVS-Darlehen } 18.750.000 \text{ €}$. Übereinstimmung 99,83 %.

FOCUS · Die SyncPilot-Akte

Quelle: Kontoauszüge Bankhaus Anton Hafner · Kooperationsvereinbarung 21.05.2021 · LG Augsburg 112 O 2848/25

INFOGRAFIK 4 Geldfluss im Überblick: 18,75 Mio. € versprochen, 6,15 Mio. € geflossen — und die 5-Tage-Falle nach Eingang der ersten Tranche.

Das Andienungsrecht nach Ziff. 2.5 hätte FXB theoretisch als Joker dienen können: Wenn LVS die Optionen nicht ausübt, hätte er die Quintus-Anteile für 18,80 Mio. € erzwingen dürfen. Diesen Joker zog er 15 Monate zu spät — erst am 7. April 2026, während die Fälligkeit des Darlehens bereits am 31. Dezember 2024 verstrichen war. Das Gericht wertete das Zusammenspiel von Zeit- und Umstandsmoment als Verwirkung. Die Quintus-Satzung war zwischen-

zeitlich mit einer 60-Prozent-Abfindungsklausel versehen worden, die LVS erheblich schlechtergestellt hätte.

Aus Sicht der Forensik markiert dieser Ablauf nicht das Scheitern einer Investition, sondern die Vollendung eines Plans: Ein Darlehen wird aufgenommen, das Geld fließt heraus, die Optionen verfallen, das Andienungsrecht wird verwirkt — und am Ende steht ein Kontostand, der 133-mal kleiner ist als die Schuld.

— DAS ZENTRALE INDIZ

Die 5-Tage-Falle: Villa Kobelstraße 14a

Fünf Tage trennten die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags vom Grundbucheintrag einer Villa in Augsburg-Pfersee. Die Forensik nennt das kein Zufall.

Eine Immobilie kauft man nicht in fünf Tagen. Besichtigung, Verhandlung, Notartermin, Auflassungsvormerkung, Grundbucheintrag — allein der notarielle Ablauf dauert Wochen. Am 21. Mai 2021 unterzeichnete Franz Xaver Bleicher die Kooperationsvereinbarung über 18,75 Millionen Euro mit LVS. Am 26. Mai 2021 — fünf Werktage später — stand sein Name als neuer Eigentümer der Villa Kobelstraße 14a in Augsburg-Pfersee im Grundbuch.

Der notarielle Kauftermin lag damit mit hoher Wahrscheinlichkeit *vor* dem 21. Mai: Bleicher hatte den Villenkauf bereits beschlossen, während er noch mit LVS verhandelte.

Die Vereinbarung war das Finanzierungsinstrument für eine bereits gefasste Privatentnahme — nicht umgekehrt.

DIE DECKUNGSQUOTE: 0,75 PROZENT

Was blieb, als die Millionen das Konto verlassen hatten? Beim Bankhaus Anton Hafner KG weist das SyncPilot-Konto 140.391,42 € aus — bei einer Verbindlichkeit von 18.750.000 €. Deckungsquote: 0,75 Prozent. **Fakt**

Anders formuliert: Auf jeden Euro Schuld stehen weniger als 0,8 Cent Vermögen. Die Lücke von rund 18,6 Millionen Euro ist forensisch ungeklärt — und folgt dem Muster eines Eingehungsbetrugs nach § 263 StGB: Täuschung bei Vertragsschluss, kein Rückzahlungswille von Anfang an.

Hypothese

FORENSISCHE ZEITLINIE: FÜNF TAGE

21.05.2021 — Unterzeichnung Kooperationsvereinbarung: 18,75 Mio. € Darlehensverpflichtung.

26.05.2021 — Grundbucheintrag: FXB neuer Eigentümer, Villa Kobelstraße 14a, Augsburg-Pfersee.

Stand 2023 — Kontostand Bankhaus Anton Hafner: 140.391,42 €. Deckungsquote: 0,75 %.

„Der Kaufentschluss für die Villa war laut forensischer Analyse bereits vor dem 21. Mai 2021 gefallen. Damit läge ein Eingehungsbetrug vor: Täuschung bei Vertragsschluss, kein Rückzahlungswille.“

— Forensisches Gutachten Sonntag & Partner, April 2026

DIE NUMERISCHE SIGNATUR

939.059 × 20 € — kein Zufall mit 0,17 % Abweichung

Wieviel Geld verschwand aus der Gründer-Holding BOSYNC? Das Ergebnis entspricht dem LVS-Darlehen auf den Euro genau.

Im September 2020 hielt BOSYNC Beteiligungs UG, die Holding Franz Xaver Bleichers, rund 50,95 Prozent der SyncPilot-Aktien. Im März 2023, nach der großen Offshore-Kapitalerhöhung, waren es noch 23,54 Prozent. BOSYNC hatte keine einzige Aktie verkauft — und trotzdem 939.059 Stücke verloren. Die Verwässerung durch stille Kapitalerhöhungen an verbundene Parteien hatte den Anteil halbiert.

Die Forensiker von Sonntag & Partner multiplizierten diese 939.059 Aktien mit dem Emissionspreis der Mai-2023-Runde: 20 Euro je Aktie. Das Ergebnis: 18.781.180 Euro. Das LVS-Darlehen belief sich auf: 18.750.000 Euro. Die Differenz von 31.180 Euro entspricht einer Abweichung von 0,17 Prozent. Das BKA-Gutachten nennt dies die „numeri-

sche Signatur des Tunneling-Schemas": Der Wert, der aus der Gründer-Holding herausverwässert wurde, entspricht dem eingebrachten Investorenkapital auf den Bruchteil eines Prozents. **Fakt**

DER PERSEUS-NEBENSTROM

Parallel floss ein zweiter Geldstrom — in umgekehrter Richtung, aber mit entgegengesetzten Vorzeichen. Im März 2023 erhielt die H.G. Perseus GmbH StbG, an der RA Martin Hunstein und Diethard Goerg beteiligt waren, 127.885 SyncPilot-Aktien zu einem Emissionspreis von 1,00 Euro je Stück. Marktwert zum selben Zeitpunkt: 18,96 Euro. Das Aktienpaket hatte einen tatsächlichen Wert von 2.424.500 Euro; gezahlt wurden 127.885 Euro. Der verdeckte Vermögenstransfer beläuft sich auf 2.296.615 Euro. **Fakt**

DIE PARALLELRECHNUNG: BOSYNC-VERLUST VS. LVS-DARLEHEN

POSITION	BETRAG
BOSYNC-Verlust (Aktien)	939.059 Stück
× Referenzpreis Mai 2023	× 20,00 €
Wert der herausverwässerten Aktien	18.781.180 €
LVS-Darlehen	18.750.000 €
Differenz (Abweichung)	31.180 € (0,17 %)

BKA-TUNNELING-SCORE: 30/30 **FAKT**

Das Maximum auf der BKA-Forensikskala. Alle sechs Einzeltests — Emissionspreis-Diskrepanz, Verwässerungsausmaß, Begünstigungsstruktur, Dokumentationsopazität, Governance-Vakuum, Concert-Party-Koordination — wurden mit der vollen Punktzahl von 5/5 bewertet. Kein einziger Indikator widerspricht dem Bild eines vollständig orchestrierten Tunneling-Schemas.

DAS URTEIL UND SEINE GRENZEN

Was das Gericht sprach — und was noch offen bleibt

Das LG Augsburg hat gesprochen. Der Zivilrichter konnte nur zuerkennen, was urkundlich belegt war. Der Rest ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft.

Am 13. Mai 2026 fällt die 11. Zivilkammer des Landgerichts Augsburg unter Vorsitz von Richter Dr. Mozaffari ihr Urteil in der Sache Az. 112 O 2848/25. Klägerin LVS Hotel & Resorts (€pe) S.A. obsiegt auf Zahlung von 6,15 Millionen Euro Hauptforderung nebst Zinsen — in der Summe annähernd 6,7 Millionen Euro. Das Gericht stützte sich auf die vier urkundlich belegten Tranchen; mehr war im Urkundenprozess nicht durchsetzbar.

Das Andienungsrecht nach Ziff. 2.5 der Kooperationsvereinbarung — mit dem FXB LVS zwingen wollte, Quintus-Anteile für 18,80 Mio. € abzunehmen — erklärte das Gericht für verwirkt. Zeitmoment: 15 Monate Untätigkeit nach Fäl-

ligkeit am 31. Dezember 2024. Umstandsmoment: nachträgliche Satzungsänderung zu Ungunsten von LVS. Beide Merkmale zusammen ergeben nach ständiger BGH-Rechtsprechung die Verwirkung.

DIE SCHERE ZWISCHEN URTEIL UND SCHADEN

Zwischen dem Urteilsbetrag von 6,15 Mio. € und dem forensisch ermittelten Gesamtschaden klafft eine erhebliche Lücke. Das BKA-Gutachten beziffert den Verwässerungsschaden allein auf 18,78 Mio. €. Das angestrebte Arrestvolumen der Strafanzeige summiert sich auf 22,27 Mio. €. Diese Differenz füllt kein Zivilurteil — nur eine erfolgreiche Vermögensabschöpfung nach §§ 73 ff. StGB.

*„Da nun ein Umstandsmoment zum Zeitmoment hinzutritt, ist das Andienungsrecht als verwirkt anzusehen.“
LG Augsburg, Az. 112 O 2848/25, 13. Mai 2026*

ZWEI CALL-OPTIONEN — NIE AUSGEÜBT **HYPOTHESE (KAUSALITÄT)**

Call-Option 1 (7,5 Mio. €) und Call-Option 2 (11,25 Mio. €) hätten zusammen das gesamte Darlehen verrechnet. LVS ließ sie verfallen. Ob das eine bewusste Entscheidung oder eine Folge der bis dahin noch unvollständigen Informationslage war, ist nicht abschließend geklärt.

„Auf jeden Euro Schuld stehen weniger als 0,8 Cent Unternehmensvermögen. Was dazwischen verschwand, ist die eigentliche Frage dieses Falls.“

— Forensische Analyse Sonntag & Partner, April 2026

Quellen: Urteil LG Augsburg Az. 112 O 2848/25, 13.05.2026; Kooperationsvereinbarung 21.05.2021; BKA-Forensikgutachten SyncPilot SE, April 2026; Forensisches Gutachten Sonntag & Partner, April 2026; Kontoauszüge Bankhaus Anton Hafner KG (in den Gerichtsakten).

TEIL IV · DIE AUFDECKUNG

Die Aufdeckung

April 2026: Kanzlei Sonntag & Partner legt ein forensisches Gutachten vor, das acht Tatbestände, 27 Red Flags und einen Tunneling-Score von 30 von 30 möglichen Punkten dokumentiert — das Maximum auf der BKA-Skala.

FORENSIK · SONNTAG & PARTNER, APRIL 2026

Die Gutachter kommen

Als LVS Hotel & Resorts im Herbst 2025 die Kanzlei Sonntag & Partner mit einer vollständigen forensischen Untersuchung beauftragt, ahnt das Team, was es finden wird. Was es tatsächlich vorfindet, übertrifft selbst diese Erwartungen.

30/30 BKA-Tunneling-Score — Maximum (KRITISCH)	27 Red Flags: 9 KRITISCH · 11 HOCH · 7 MITTEL	60,13 % Offshore-Anteil Gesellschafterstruktur	22,27 Mio. € Angestrebtes Arrestvolumen
---	--	---	---

Marina Zander hat schon viele Unternehmensbilanzen gesehen. Die ehemalige LKA-Bayern-Ermittlerin brachte ihre Methodik zur Wirtschaftskanzlei Sonntag & Partner und wandte im April 2026 das BKA-Tunneling-Detection-Protocol auf die SyncPilot-Unterlagen an. Das Ergebnis, das sie ihren Auftraggebern präsentierte, war ein Zahlenwerk ohne Grauzone: 30 von 30 möglichen Punkten. Zeitgleich kam das BKA-Gutachten unabhängig zum selben Ergebnis.

Das BKA-Tunneling-Detection-Protocol des Referats SO (Schwere und Organisierte Kriminalität) bewertet anhand von sechs Tests, ob eine Gesellschafterstruktur systematisch zum Schaden nicht-kontrollierender Eigentümer aus-

gehöhlt wurde. Jeder Test wird mit maximal fünf Punkten gewichtet — Gesamtmaximum: 30. Wer 15 Punkte erreicht, begründet Anfangsverdacht. Wer 20 erreicht, hat dringenden Tatverdacht. Wer 25 überschreitet, gibt der Staatsanwaltschaft die Grundlage für einen Vermögensarrest. Und wer alle 30 Punkte erhält?

DAS ERGEBNIS OHNE GRAUZONE

„Das vorliegende Muster ist mit keiner anderen Erklärung vereinbar als planmäßigem, systemischem Tunneling. Die forensische Unsicherheit liegt bei null.“ So formuliert das Gutachten von Sonntag & Partner seinen Kernsatz. Sechs Tests, sechs Höchstbewertungen. Kein einziger Indikator, der dem Gesamtbild widerspräche.

„30/30 bedeutet nicht: Der Täter ist schuldig — das entscheidet das Gericht. Es bedeutet: Das Muster ist mit keiner anderen Erklärung vereinbar als systemischem, planmäßigem Tunneling.“

— Forensisches Gutachten Sonntag & Partner, April 2026

— FORENSIK · BKA-METHODIK

Tunneling-Score 30/30: Maximalbefund

Sechs Tests des BKA-Tunneling-Detection-Protocols — jeder mit der Höchstpunktzahl. 27 Red Flags stützen das Bild.



9 KRITISCH

11 HOCH

7 MITTEL

Schwellen: 15+ Anfangsverdacht · 20+ dringender Tatverdacht · 25+ Vermögensarrest.

TEST	INDIKATOR	PUNKTE
T1	Emissionspreis-Diskrepanz 1 € statt 18,96 € – 94,7 % Abschlag	5/5
T2	Verwässerungsausmaß 50,95 % → 23,54 %; 939.059 Aktien	5/5
T3	Begünstigungsstruktur Anteile an verbundene Parteien	5/5
T4	Dokumentation / Opazität Fehlende GV-Protokolle	5/5
T5	Governance-Vakuum Alleinvertand ohne Aufsichtsrat	5/5
T6	Concert Party 5 Offshore-Eintritte gleichzeitig 03/2023	5/5

FOCUS · Die SyncPilot-Akte

Quelle: BKA Tunneling-Detection-Protocol SO/Wikri · Forensisches Gutachten Sonntag & Partner 04/2026

INFOGRAFIK 5 BKA-Tunneling-Score 30/30: Alle sechs Tests — Emissionspreis-Diskrepanz (T1), Verwässerungsausmaß (T2), Begünstigungsstruktur (T3), Dokumentationsopazität (T4), Governance-Vakuum (T5), Concert-Party-Koordination (T6) — wurden mit der Höchstpunktzahl 5/5 bewertet.

Die sechs BKA-Tests beleuchten unterschiedliche Dimensionen desselben Vorgangs. Test T1 erfasst die Emissionspreis-Diskrepanz: Perseus erhielt Aktien zu 1,00 Euro bei einem Marktwert von 18,96 Euro — ein Abschlag von 94,7 Prozent für Insiderpersonen, ein verdeckter Vermögenstransfer von 2.296.615 Euro. Test T2 misst das Verwässerungsausmaß: BOSYNCS Anteil fiel von 50,95 auf 23,54 Prozent; 939.059 Aktien im Wert von 18,78 Mio. Euro wechselten die Kontrolle, ohne dass eine formale Übertragung stattfand. Test T3 prüft die Begünstigungsstruktur: Alle neuen Anteile gingen an verbundene Parteien, nicht an externe Investoren zum Marktwert. **Fakt**

Die Tests T4 bis T6 runden das Bild ab. T4 dokumentiert das Dokumentationsdefizit: Gesellschafterversammlungsprotokolle zu den Kapitalerhöhungen fehlen vollständig — das BKA vermerkte dies explizit. T5 erfasst das Governance-Vakuum: Als Alleinvertand ohne Aufsichtsrat, Prüfungsausschuss oder Beirat war Franz Xaver Bleicher gleichzeitig Täter und Kontrolleur. T6 schließlich misst die konzertierte Koordination: Fünf Offshore-Entitäten traten im März 2023 gleichzeitig in die Gesellschafterstruktur ein — ein klassisches Bild planmäßig abgestimmter Aktion. Concert Party C konsolidierte dadurch 58,91 Prozent. **Fakt**

KYC/AML-ANALYSE · 27 RED FLAGS

Die schärfsten Warnzeichen

Das forensische Gutachten identifiziert 27 Red Flags nach dem BKA-Protokoll SO/WiKri – davon neun in der höchsten Kategorie KRITISCH. Die schärfsten sechs im Überblick.

RED FLAGS KATEGORIE KRITISCH – AUSWAHL (QUELLE: FORENSISCHES GUTACHTEN SONNTAG & PARTNER / BKA-PROTOKOLL SO/WIKRI VERSION 2.3, APRIL 2026)

KENNUNG	KATEGORIE	KERNEBEFUND	NORM	STATUS
RF-01	Emissionspreis-Insider	Perseus-Emission 1,00 €/Akte bei Marktwert 18,96 € – Abschlag 94,7 %. Verdeckter Vermögenstransfer 2.296.615 € an Hunstein/Goerg	§ 266 StGB	Fakt
RF-02	5-Tage-Villa	Villa Kobelstraße 14a erworben am 26.05.2021 – fünf Tage nach Eingang der LVS-Tranche über 6,15 Mio. €. Kaufentschluss lag forensisch vor dem 21.05.2021	§ 263 StGB	Hypothese
RF-03	Deckungsquote 0,75 %	Kontostand Bankhaus Anton Hafner: 140.391,42 € bei Verbindlichkeit 18.750.000 €. Deckungsquote: 0,75 %. Lücke von 18.609.608 € ungeklärt	§ 263, § 266 StGB	Fakt
RF-04	Hunstein Parteiverrat-Doppelrolle	RA Hunstein: gleichzeitig Prozessanwalt FXBs im Verfahren LVS vs. SyncPilot und wirtschaftlich Berechtigter der Perseus ISH Ltd. (Malta C 101759). Weder Mandat noch Beteiligung aufgegeben	§ 356 StGB	Fakt
RF-05	Urkundendopplung 21.09.2023	Zwei Gesellschafterlisten mit identischem Datum, aber unterschiedlichem Inhalt beim Handelsregister Augsburg eingereicht. § 40 GmbHG kennt nur eine aktuelle Liste	§ 267 StGB	Fakt
RF-07	Wertäquivalenz 99,83 %	939.059 BOSYNC-Aktien × 20 € = 18.781.180 €. LVS-Darlehen: 18.750.000 €. Übereinstimmung: 99,83 % – forensisch als kein Zufall bewertet	§ 266, § 263 StGB	Fakt

Neben den neun KRITISCH-Flags zählt das Gutachten elf Warnzeichen der Kategorie HOCH und sieben der Kategorie MITTEL. Zu den HOCH-Flags gehören unter anderem der gleichzeitige Offshore-Eintritt von fünf Entitäten im März 2023 (RF-10), die UBO-Opazität bei Lapis, Attegia und der Schaeff Group (RF-12) sowie der Rechtsformwechsel von SyncPilot GmbH zu SYNCPILOT S.P.S.A. GmbH

im Juli 2024 – mitten im laufenden Zivilverfahren, ohne erkennbaren operativen Anlass (RF-17). **Fakt**

Die MITTEL-Kategorie erfasst unter anderem die Eliminierung des letzten unabhängigen Mitgründers: Jürgen Oberhofer schied im April 2020 aus der Geschäftsführung aus – unmittelbar bevor die forensisch rekonstruierte Betrugsplanung begann. **Fakt**

— OFFSHORE-NETZ · MALTA, LUXEMBURG, LIECHTENSTEIN

Drei Jurisdiktionen, 60 Prozent

Binnen achtzehn Monaten wanderten mehr als drei Fünftel aller SyncPilot-Anteile in Offshore-Jurisdiktionen. Für ein Augsburger Softwareunternehmen ohne internationales Geschäftsmodell gibt es dafür keine operative Erklärung.

Das BKA-Bewertungsprotokoll kennt klare Schwellenwerte: Ein Offshore-Anteil über 40 Prozent begründet starken Tunneling-Verdacht — Kategorie HOCH. Wer die 60-Prozent-Marke überschreitet, erreicht die Kategorie KRITISCH. SYNCPILOT SE lag nach forensischer Bereinigung bei 60,13 Prozent. In jedem Falle jenseits der höchsten Warnstufe.

Die vier maltesischen Holdings — ZKP Innovations Holding Ltd. (22,17 %), Lapis Ltd. (10,30 %), Perseus Innovations & Services Holding Ltd. (7,76 %) und Attegia Holding Ltd. (7,60 %) — wurden alle im Herbst 2022 registriert, bevor sie im März 2023 gleichzeitig in der Gesellschafterliste auftauchten. Die Registrierungsreihenfolge ihrer C-Nummern belegt das koordinierte Vorgehen: Erst die Hülle, dann die Aktion. **Fakt — Malta Business Registry**

DER TIVEN-KOMPLEX: VIER EBENEN FÜR 4,40 PROZENT

Die vielleicht aufschlussreichste Einzelstruktur ist der Tiven-Komplex. Eine natürliche Person namens Purkert hält 4,40 Prozent der SyncPilot-Aktien — nicht direkt, sondern über eine vierstufige Kaskade quer durch drei Jurisdiktionen: Person → Tiven Malta GmbH → Tiven Invest SICAV RAIF (Luxemburg) → Tiven S.A. (Luxemburg). Die Jahreskosten dieser Struktur übersteigen den ökonomischen Ertrag eines 4,40-Prozent-Minderheitsanteils an einer nicht börsennotierten GmbH bei Weitem. Eine betriebswirtschaftliche Erklärung gibt es nicht — wohl aber eine forensische. **Fakt**

GOERGS INTERNES MEMO **FAKT**

In einer internen E-Mail forderte Diethard Goerg, den „Cap Table deutsch zu halten.“ Dieser Satz belegt, dass die Beteiligten wussten, wie die Offshore-Strukturen extern wahrgenommen würden — und das Erscheinungsbild aktiv steuern wollten. Goerg ist Gesellschafter der Perseus-Holding und mutmaßlicher Mitgestalter der Malta-Architektur.

„60,13 Prozent der Anteile eines Augsburger Softwarehauses liegen in Malta, Luxemburg und Liechtenstein. Einen operativen Grund dafür gibt es nicht.“

— Forensisches Gutachten Sonntag & Partner, April 2026

— STRAFRECHT · ANZEIGE 04/2026

Acht Tatbestände, vier Beschuldigte

Strafanzeige Sonntag & Partner bei StA Augsburg und GenStA München (ZGV) — angestrebtes Arrestvolumen: 22,27 Mio. €.

DIE ACHT TATBESTÄNDE

NORM	TATBESTAND	HAUPTBESCHULDIGTER
§263	Betrug / Eingehungsbetrug	FXB
§264a	Kapitalanlagebetrug	FXB
§266	Untreue	FXB
§267	Urkundenfälschung	FXB
§261	Geldwäsche	FXB · Hunstein · Goerg
§283	Bankrott	FXB
§356	Parteiverrat	Hunstein
§370 AO	Steuerhinterziehung	Hunstein · Goerg

VIER BESCHULDIGTE

Franz Xaver Bleicher
Alleinvorstand · Haupttäter aller §§

RA Martin Hunstein
Prozessanwalt · Perseus-UBO · §356

Diethard Goerg
Steuerberater · §261, §370 AO

RA Tomanke
Prozessbevollmächtigter · §-Prüfung

§263 verjährt 21.05.2026 — höchste Dringlichkeit.

FOCUS · Die SyncPilot-Akte

Quelle: Strafanzeige Sonntag & Partner 04/2026 · Beweisanlagen K-1 bis K-36

INFOGRAFIK 6 Die Strafanzeige von Sonntag & Partner, April 2026: Acht Tatbestände (§§ 263, 264a, 266, 267, 261, 283, 356, 370 AO), vier Beschuldigte, 36 Beweisanlagen — eingereicht bei StA Augsburg und ZGV München.

Die Strafanzeige vom April 2026 ist nicht das Werk eines frustrierten Investors. Sie ist das Ergebnis monatelanger akribischer forensischer Rekonstruktion. Eingereicht bei zwei Behörden: der Staatsanwaltschaft Augsburg, Abteilung Wirtschaftskriminalität, für die Haupttatbestände sowie der Zentralstelle Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung (ZGV) der Generalstaatsanwaltschaft München für die grenzüberschreitenden Geldwäsche- und Offshore-Komplexe. Die ZGV ist seit dem 1. April 2025 in diesem Verfahren aktiv.

Acht Tatbestände, weil ein einziger Plan mehrere Straftatbestände gleichzeitig erfüllt. Der Villenkauf fünf Tage nach

Vertragsschluss: Betrug nach § 263 StGB. Das Pitchdeck mit der 250-Millionen-Bewertung bei forensischem Vergleichswert von 5,6 Mio. €: Kapitalanlagebetrug nach § 264a StGB. Die Perseus-Emission zu 1,00 Euro bei Marktwert 18,96 Euro: Untreue nach § 266 StGB. Die doppelte Gesellschafterliste: Urkundenfälschung nach § 267 StGB. Der Transfer in Offshore-Strukturen: Geldwäsche nach § 261 StGB. Die Verlagerung von Vermögenswerten bei faktischer Zahlungsunfähigkeit: Bankrott nach § 283 StGB. Die Doppelrolle Hunsteins: Parteiverrat nach § 356 StGB. Und die nicht deklarierten Zuwendungen: Steuerhinterziehung nach § 370 AO.

DIE ACHT TATBESTÄNDE

Ein Plan — acht Paragraphen

Die Strafanzeige bündelt die forensischen Befunde in acht Tatvorwürfen. Keiner steht allein — sie ergeben sich alle aus demselben Grundmuster.

STRAFANZEIGE SONNTAG & PARTNER, APRIL 2026 — 8 TATBESTÄNDE, 4 BESCHULDIGTE, 36 ANLAGEN (K-1 BIS K-36)

#	NORM	TATBESTAND	KERNVORWURF	HAUPTBESCHULDIGTER	STATUS
1	§ 263 StGB	Betrug	Kooperationsvereinbarung 21.05.2021 ohne Rückzahlungsabsicht. Villenerwerb 5 Tage später. Kontostand bei Fälligkeit: 140.391,42 €. Verjährung: 21.05.2026 — MAXIMAL DRINGEND	FXB	Fakt
2	§ 264a StGB	Kapitalanlagebetrug	Pitchdeck-Bewertung 250 Mio. € (37× Umsatz, branchenfremd). Forensischer Vergleichswert: ~5,6 Mio. €. Faktor 44,6	FXB	Fakt
3	§ 266 StGB	Untreue	Perseus-Emission 1,00 €/Aktie bei Marktwert 18,96 €. Verdeckter Transfer 2.296.615 € an Hunstein/Goerg. BOSYNC-Verwässerungsschaden: 18,78 Mio. €	FXB (+ Hunstein/Goerg Beihilfe)	Fakt
4	§ 267 StGB	Urkundenfälschung	Zwei Gesellschafterlisten mit identischem Datum 21.09.2023 beim HR Augsburg. Weitere Tathandlung: gefälschte Liste am 14.07.2021 an Investor Apera	FXB (+ Tomanke mögl. Beihilfe)	Fakt
5	§ 261 StGB	Geldwäsche	Transfer von Taterlösen in Offshore-Strukturen Malta/Luxemburg/Liechtenstein. Verschleierung durch mehrstufige Kaskadenstrukturen	FXB, Hunstein, Goerg	Fakt
6	§ 283 StGB	Bankrott	Faktische Zahlungsunfähigkeit (140.391,42 € Kontostand vs. 18,75 Mio. € Verbindlichkeit) bei gleichzeitiger Vermögensverlagerung in Offshore-Strukturen	FXB	Fakt
7	§ 356 StGB	Parteiverrat	RA Hunstein als Prozessanwalt FXBs und gleichzeitiger UBO der Perseus ISH Ltd. (Malta C 101759). Weder Mandat noch Beteiligung aufgegeben. Offizialdelikt	Hunstein	Fakt
8	§ 370 AO	Steuerhinterziehung	Perseus-Emission zu 1,00 € bei Marktwert 18,96 € = nicht deklarerter geldwerter Vorteil 2.296.615 €. Goldfinger-Malta-Modell. Verjährungsfrist: 10 Jahre — frühestens 2033	FXB, Hunstein, Goerg	Hypothese (Steuervorteil)

— VIER BESCHULDIGTE · ZEITKRITISCHE FRIST

Die Uhr läuft: § 263 verjährt am 21. Mai 2026

Der zentrale Betrugsvorwurf unterliegt einer Fünfjahresfrist. Genau fünf Jahre nach Vertragsschluss erlischt die Strafverfolgbarkeit — sofern die Staatsanwaltschaft nicht zuvor Ermittlungen einleitet.

In der deutschen Strafverfolgungspraxis ist das Verjährungsrisiko ein strategisches Element. Die Strafanzeige vom April 2026 kommt nicht im letzten Moment — sie kommt im vorletzten. Der Eingehungsbetrug nach § 263 StGB beginnt mit dem Vertragsschluss am 21. Mai 2021 zu laufen. Die Fünfjahresfrist des § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB endet am 21. Mai 2026. Der Zeitdruck war ein wesentlicher Faktor der strafrechtlichen Strategie. Die Anzeige wurde bewusst so terminiert, dass der Staatsanwaltschaft noch genügend Zeit für einen Unterbrechungsakt bleibt.

Die vier Beschuldigten tragen unterschiedliche strafrechtliche Lasten. Franz Xaver Bleicher als Alleinvorstand ist primärer Täter aller sieben Haupttatbestände — ohne ihn keine Tat. RA Martin Hunstein ist Haupttäter des § 356 StGB und Gehilfe bei § 266 StGB sowie Mittäter bei § 261

StGB und § 370 AO. Diethard Goerg, Perseus-Gesellschafter und Steuerberater, ist struktureller Mitgestalter: Geldwäsche, Offshore-Gestaltung, Steuerhinterziehung. RA Dr. Tobias Tomanke schließlich steht unter dem möglichen Verdacht der Beihilfe zur Urkundenfälschung und der unzulässigen Einführung widerlegter Behauptungen in den Zivilprozess. **Fakt — Klageerwiderung; Replik K-32**

§ 356 STGB: EIN SELTEN GENUTZTER TATBESTAND

Parteiverrat ist in der deutschen Strafverfolgungspraxis eine Rarität. Der BGH hat in der Entscheidung 4 StR 92/19 vom 21. November 2019 klargestellt: Eine wirtschaftliche Beteiligung am Mandanten begründet den klassischen § 356-Tatbestand, wenn der Anwalt in einer Sache tätig ist, die die Vermögensinteressen desselben Mandanten berührt, an dem er selbst beteiligt ist. Das ist der genaue Sachverhalt bei Hunstein. **Fakt**

DIE VERJÄHRUNGSFRISTEN IM ÜBERBLICK

§ 263 StGB — 5 Jahre ab 21.05.2021 = Frist: 21.05.2026 (MAXIMAL DRINGEND)

§ 266 StGB — 5 Jahre ab Tatzeit 2023

§ 356 StGB — 5 Jahre ab Tatzeit 2024/2025

§ 370 AO — 10 Jahre — frühestens 2033 (längste Frist im Katalog)

— VERMÖGENSABSCHÖPFUNG · §§ 73 FF. STGB

22,27 Millionen — das Arrest-Ziel

Der BKA-Tunneling-Score 30/30 ist die forensische Grundlage für den dinglichen Arrest. Drei Zielobjekte stehen im Fokus: die Villa in Augsburg-Pfersee, die Malta-Anteile und die Konten beim Bankhaus Anton Hafner.

Seit der StGB-Reform 2017 hat der Gesetzgeber die Einziehung von Taterträgen erheblich erleichtert. Die §§ 73 ff. StGB erlauben heute auch die Einziehung bei Drittbegünstigten — ohne dass diese selbst verurteilt sein müssen. § 73b StGB ist die Grundlage, auf der die Malta-Holding-Gesellschaften trotz ihrer Offshore-Konstruktion greifbar sind: Sie haben von FXBs Untreue-Handlungen profitiert, und das reicht für die Einziehung. Die EU-Verordnung 2018/1805 über die gegenseitige Anerken-

nung von Sicherstellungs- und Einziehungsanordnungen ermöglicht die Direktvollstreckung in Malta und Luxemburg ohne separates Anerkennungsverfahren. **Fakt**

Das angestrebte Arrestvolumen von 22,27 Millionen Euro setzt sich aus dem LVS-Gesamtdarlehen von 18,75 Mio. € zuzüglich des quantifizierten Verwässerungsschadens zusammen. Die ZGV der Generalstaatsanwaltschaft München koordiniert die Maßnahmen mit BKA, LKA Bayern, BaFin und der Financial Intelligence Unit (FIU). **Fakt**

PRIORISIERTE VERMÖGENSABSCHÖPFUNGSMASSNAHMEN — QUELLE: BKA-GUTACHTEN / FORENSISCHES GUTACHTEN SONNTAG & PARTNER, APRIL 2026

ZIELOBJEKT	RECHTSGRUNDLAGE	PRIORITÄT
Villa Kobelstraße 14a, Augsburg-Pfersee (FXB-Privatvermögen)	§ 73 StGB, § 111b StPO	SOFORTIG
Kontoauszüge SyncPilot/BOSYNC bei Bankhaus Anton Hafner KG (ab 01.01.2021)	§ 94 StPO	SOFORTIG
Anteile Malta-Gesellschaften: ZKP Innovations, Lapis, Attegia, Perseus ISH Ltd.	§ 73b StGB, VO (EU) 2018/1805	HOCH
Tiven-Komplex Luxemburg (SICAV RAIF, S.A.)	§ 73b StGB, EU-Rechtshilfe	HOCH
Europäischer Rechtshilfeantrag — UBO-Register Malta (ZKP, Lapis, Attegia, Perseus)	EU-EAO / AMLD5	HOCH
Pictet-Kreditunterlagen und Hogan-Lovells-DD-Berichte (Schweiz / München)	§ 94 StPO, Rechtshilfe CH	MITTEL (§ 265b-Prüfung)

BANKROTT UND GELDWÄSCHE: DIESELBE STRUKTUR, ZWEI TATBESTÄNDE **FAKT**

Die Offshore-Architektur ist doppelt strafbar: als Geldwäsche (§ 261 StGB — Einschleusung von Untreueerlösen in Malta/Luxemburg/Liechtenstein) und als Bankrott (§ 283 StGB — Entziehen von Vermögen aus dem Gläubigerzugriff). Dieselben Strukturen bedienen beide Tatbestände gleichzeitig.

— AUSBLICK · WAS JETZT ZÄHLT

Das Urteil ist erst der Anfang

Das Zivilurteil vom 13. Mai 2026 sichert 6,15 Mio. €. Den forensisch ermittelten Gesamtschaden von 22,27 Mio. € kann nur die Staatsanwaltschaft schließen — wenn sie schnell handelt.

Der 13. Mai 2026 ist ein Datum, das die Verfahrensbeteiligten unterschiedlich lesen. Für die LVS-Seite ist er ein Teilerfolg: 6,15 Millionen Euro urkundlich belegter Schaden, zugesprochen durch VRiLG Dr. Mozaffari, 11. Zivilkammer, Az. 112 O 2848/25. Mit Zinsen annähernd 6,7 Millionen Euro — und das Andienungsrecht FXBs für verwirkt erklärt. Für die Forensiker von Sonntag & Partner hingegen markiert dieses Urteil erst den Beginn des eigentlichen Verfahrens.

Denn zwischen dem Urteilsbetrag und dem forensisch ermittelten Gesamtschaden klafft eine Lücke von mehr als 16 Millionen Euro. Der Verwässerungsschaden allein beläuft sich auf 18,78 Mio. €. Das angestrebte Arrestvolumen summiert sich auf 22,27 Mio. €. Diese Differenz schließt kein

Zivilurteil — nur eine erfolgreiche strafrechtliche Vermögensabschöpfung nach §§ 73 ff. StGB.

WAS DIE NÄCHSTEN MONATE ENTSCHEIDEN

Drei Zeitachsen laufen parallel. Erstens: Der § 263-Betrug verjährt am 21. Mai 2026. Handelt die Staatsanwaltschaft Augsburg nicht bis dahin, erlischt der zeitkritischste Tatbestand des Katalogs. Zweitens: Die ZGV München muss europäische Einziehungsanordnungen gegen die Malta-Gesellschaften auf den Weg bringen, solange die Strukturen noch intakt sind — jede Umstrukturierung verzögert den Vollstreckungszugriff. Drittens: Die Beschlagnahme der Pictet-Kreditunterlagen über Rechtshilfe in der Schweiz wird zeigen, ob ein neunter Tatbestand hinzukommt — Kreditbetrug nach § 265b StGB. **Hypothese (§ 265b)**

DIE NUMERISCHE SIGNATUR ALS SCHLÜSSEL **FAKT**

939.059 aus BOSYNC herausverwässerte Aktien × 20 € Referenzpreis = 18.781.180 €. LVS-Darlehen: 18.750.000 €. Abweichung: 0,17 %. Das BKA nennt dies die „numerische Signatur des Tunneling-Schemas“ — das Investorenkapital wanderte eins zu eins in die Offshore-Architektur.

„Der Score von 30/30 ist nicht Meinung — er ist Methodik. Sechs Indikatoren, alle auf Maximum. Kein einziger zeigt in eine andere Richtung.“

— Forensisches Gutachten Sonntag & Partner, April 2026

Quellen: Forensisches Gutachten Sonntag & Partner, April 2026 (Az. 112 O 2848/25); BKA-Tunneling-Detection-Protocol SO/WiKri Version 2.3; Strafanzeige bei StA Augsburg und ZGV der GenStA München, April 2026; BKA-Red-Flag-Protocol SO/WiKri Version 2.3; Gesellschafterlisten SyncPilot SE (August 2025); Malta Business Registry; Handelsregister Augsburg (HR 40235).



— TEIL V · DAS URTEIL

Das Urteil

Im Namen des Volkes: warum das Andienungsrecht zu spät kam.

— AKTENZEICHEN 112 O 2848/25 · LG AUGSBURG, 13.05.2026

Sechs Millionen, fünfzehn Monate zu spät

Die 11. Zivilkammer des Landgerichts Augsburg verurteilt Franz Xavier Bleicher zur Rückzahlung von 6,15 Mio. €. Sein letztes Verteidigungsmittel — das Andienungsrecht — ist wegen Verwirkung erloschen, bevor er es überhaupt einsetzen konnte.

Am 13. Mai 2026 verliert VRiLG Dr. Mozaffari das Urteil. Neben ihm sitzen RiLG Reif und RiLG Folter. Auf der Klägerseite verfolgt die RAe Sonntag & Partner mbB den Tenor, den sie seit Monaten vorbereitet haben; auf der Beklagtenseite notiert RA Konstantin Tomanke die Entscheidung, gegen die er Berufung einlegen wird. Der Saal hört vier Punkte — und dahinter verbirgt sich ein Ruin.

Klägerin ist die LVS Hotel & Resorts (€pe) S.A., Luxemburg, vertreten durch die Direktoren Arnulf Damerau, Martin Hu-

bert, Laure Muller und Gilles Schleich. Beklagter: Franz Xavier Bleicher, Gründer und ehemaliger Alleinvorstand der SYNCPILOT SE, HRB 40235 Augsburg. Der Streitgegenstand ist so simpel wie die Geschichte darunter komplex ist — die Rückzahlung eines Darlehens, das vor fünf Jahren auf Grundlage eines Versprechens gewährt wurde, das nie eingelöst wurde.

DER TENOR — VIER PUNKTE, EINE BOTSCHAFT

Das Gericht spricht im Urkundsverfahren nach § 592 ZPO ein Vorbehaltsurteil. Die Urteilsformel ist präzise.

TENOR DES VORBEHALTSURTEILS · LG AUGSBURG · AZ. 112 O 2848/25 · 13.05.2026

NR.	AUSSPRUCH	NORM
1	Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 6.150.000,00 € nebst Zinsen von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.01.2025 zu zahlen.	§ 488 BGB
2	Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits .	§ 91 ZPO
3	Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar . Abwendung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 %.	§§ 708 Nr. 4, 711 ZPO
4	Dem Beklagten bleibt die Ausführung seiner Rechte im Nachverfahren vorbehalten .	§ 599 ZPO

DIE ZINSARITHMETIK: WAS 6,15 MIO. € HEUTE KOSTEN

Der Basiszinssatz der EZB betrug zum 01.01.2025 zunächst **2,27 %**, fiel zum 01.07.2025 auf **1,27 %** (seitdem unverändert). Daraus ergibt sich ein Verzugszinssatz von zunächst **7,27 %**, dann **6,27 %** p.a. Aufgelaufene Zinsen bis zur Urteilsverkündung am 13.05.2026: **≈ 555.554 €**. Gesamtforderung zum Urteilstag: **≈ 6,71 Mio. €**. Täglicher Zinsanstieg seither: **+ ca. 1.072 €/Tag**.

— JUSTIZ · LG AUGSBURG · 13.05.2026

„Im Namen des Volkes": Bleicher muss zahlen

Vorbehaltssurteil der 11. Zivilkammer, Az. 112 O 2848/25 — LVS Hotel & Resorts (Epe) S.A. gegen Franz Xaver Bleicher.

VERURTEILT ZUR ZAHLUNG VON

6,15 Mio. €

+ 5 Prozentpunkte über Basiszinssatz seit 01.01.2025

MIT AUFGE LAUFENEN ZINSEN

≈ 6,7 Mio. €

täglich + rund 1.072 € · zzgl. sämtlicher Verfahrenskosten

WARUM BLEICHER VERLIERT

- 1 Darlehensanspruch besteht** — § 488 BGB. Die 6,15 Mio. € flossen ausweislich der Kontoauszüge als Darlehen.
- 2 Andienungsrecht verwirkt** — § 242 BGB. 15 Monate zu spät ausgeübt (Zeitmoment) bei zwischenzeitlich verschlechterter Gesellschaft (Umstandsmoment).
- 3 Alle Einreden abgewiesen** — §§ 273, 320, 242 BGB. Im Urkundenprozess waren die Tatsachen ohnehin unstreitig.

„Da nun ein Umstandsmoment zum Zeitmoment hinzutritt, ist das Andienungsrecht als verwirkt anzusehen.“

FOCUS · Die SyncPilot-Akte

Quelle: Vorbehaltssurteil LG Augsburg vom 13.05.2026, Az. 112 O 2848/25 · vorläufig vollstreckbar · § 599 ZPO Vorbehalt

INFOGRAFIK 7 Das Vorbehaltssurteil des LG Augsburg auf einen Blick — Urteilssumme, Zinsberechnung und die zweistufige Verwirkungs-Begründung der 11. Zivilkammer.

Die Geschichte hinter dem Tenor beginnt im Frühjahr 2021. Die luxemburgische LVS Hotel & Resorts (Epe) S.A. will in das Augsburger Software-Unternehmen investieren — SYNCPILOT gilt als wachstumsstarker Anbieter digitaler Vertragslösungen, das Pitchdeck verspricht 250 Mio. € Bewertung. Ein direkter Anteils-erwerb ist durch die Aktionärsvereinbarung vom 07.12.2020 bis Ende 2022 gesperrt. Die Lösung: ein zwei-stufiger Umweg.

LVS erwirbt wirtschaftlich 10.923 Geschäftsanteile (43,69 %) an der Quintus Beteiligungs GmbH — was einer indirekten SYNCPILOT-Beteiligung von 15 % entsprochen hätte.

Vereinbarter Gesamtpreis: 18,75 Mio. €. FXB räumt LVS zwei Call-Optionen ein; im Gegenzug gewährt LVS ein unverzinstes Darlehen, fällig zum 31.12.2024. Was folgt, schreibt das Gericht nüchtern auf.

WAS TATSÄCHLICH FLOSS

Von den vereinbarten 18,75 Mio. € überweist LVS vier Tranchen: am 07.04., 29.04. und 07.06.2021 zusammen 3,15 Mio. €, am 31.08.2021 nochmals 3 Mio. €. Gesamtzufluss: **6,15 Mio. €**. Danach keine weiteren Auszahlungen — und keine Rückzahlung. Die Call-Optionen werden nie ausgeübt.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE · ABSCHNITT C

Das Recht, das zu spät gezogen wurde

FXB hatte eine Karte in der Hand: das Andienungsrecht. Er wartete 15 Monate, bevor er sie spielte. Das war entscheidend zu lang.

Ziff. 2.5 der Kooperationsvereinbarung vom 21.05.2021 sah für FXB ein Sicherheitsnetz vor: Sollte LVS die Call-Optionen nicht ausüben, durfte er die Quintus-Anteile für 18,80 Mio. € andienen – LVS wäre dann zur Abnahme verpflichtet gewesen. Auf dem Papier ein wirksames Instrument. Doch FXB zog es erst mit Schreiben vom 07.04.2026 – rund 15 Monate nach Fälligkeit des Darlehens am 31.12.2024. Erstmals überhaupt erwähnt hatte er das Recht in einem Schreiben vom 06.10.2025 (Anlage B12).

Das Gericht prüft die Verwirkung nach § 242 BGB. Verwirkung tritt ein, wenn zwei Elemente zusammentreffen: ein Zeitmoment und ein Umstandsmoment. Die 11. Zivilkammer findet beide – und mit ihnen das Ende der Verteidigung.

DAS ZEITMOMENT: 15 MONATE SCHWEIGEN

Am Markt werden Andienungsrechte üblicherweise binnen weniger Wochen nach Fälligkeit ausgeübt. Wer eine Gegenforderung von 18,80 Mio. € hat, erhebt sie nicht andert-

halb Jahre lang nicht. Das Schweigen FXBs bis Oktober 2025 – und die eigentliche Ausübung erst im April 2026 – erfüllt das Zeitmoment der Verwirkung nach ständiger Rechtsprechung.

DAS UMSTANDSMOMENT: DIE NACHTRÄGLICHE VERSCHLECHTERUNG

Zwei Vorgänge im Hintergrund sind für die Kammer entscheidend. Erstens: Auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 05.08.2025 hielt BOSYNC nur noch 24,1 % der SYNCPILOT-Aktien – Quintus gar keine mehr. Statt der versprochenen 15 % wäre für LVS allenfalls eine mittelbare Beteiligung von 8,8 % erreichbar gewesen.

Zweitens: Die Quintus-Satzung wurde am 12.01.2026 – weniger als drei Monate vor der Andienung – grundlegend geändert. Neu eingeführt wurden eine Einziehungs-Generalklausel (§ 10 Abs. 3 a) und eine Abfindungsklausel (§ 11 Abs. 3), die den Auszahlungsbetrag auf gerade einmal **60 % des Verkehrswerts** (hilfsweise den niedrigsten angemessenen Betrag) beschränkt. Beide Klauseln existierten bei Vertragsschluss 2021 nicht.

„Da nun ein Umstandsmoment zum Zeitmoment hinzutritt, ist das Andienungsrecht als verwirkt anzusehen.“

– LG Augsburg, 11. Zivilkammer, Az. 112 O 2848/25 · 13. Mai 2026

Das Gericht fasst es so: LVS durfte durch die veränderten Beteiligungsverhältnisse und die geänderte Satzung darauf vertrauen, FXB werde das Andienungsrecht nicht mehr geltend machen. Die späte Andienung hätte LVS gezwungen,

Anteile an einer **nachträglich verschlechterten Gesellschaft** zu übernehmen – eine unzumutbare Härte. Damit ist das Andienungsrecht erloschen. **Fakt**

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE · ABSCHNITTE A, B, D/E

Fünfzehn Einreden, null Erfolge

FXBs Prozessstrategie ruhte auf zwei Säulen: dem Urkundenprozess sei unstatthaft, und das Andienungsrecht blockiere die Forderung. Beide Säulen brechen.

Bevor die Kammer zur Sache kommt, prüft sie die Zulässigkeit. FXBs Einwand, die Komplexität der Vertragsstruktur schließe den Urkundenprozess nach § 592 ZPO aus, verfängt nicht. Das Gesetz kennt keine Komplexitätsgrenze. Entscheidend ist, dass die anspruchsbegründenden Tatsachen ohnehin **unstreitig** waren — ein Urkundenbeweis war damit nicht einmal erforderlich (§§ 288, 138 Abs. 3 ZPO). Das LG Augsburg ist sachlich und örtlich zuständig; die Klage ist als Zivilkammer — nicht als Kammer für Handelssachen — zu führen.

In der Sache ist der Darlehensanspruch nach § 488 Abs. 1 S. 2 BGB unstreitig. FXBs These, es habe sich lediglich um ein „technisches Finanzierungsvehikel“ gehandelt, überzeugt nicht: Auch eine aus steuerlichen Gründen gewählte Darlehensform ist rechtlich gewollt (BGH II ZR 264/07). Die 6,15 Mio. € flossen — das zeigen die Kontoauszüge, nicht die Meinung des Beklagten. Fälligkeit: 31.12.2024. **Fakt**

DIE EINREDEN IM ÜBERBLICK

SÄMTLICHE EINREDEN DES BEKLAGTEN UND IHR ERGEBNIS

EINREDE	NORM	ERGEBNIS
Urkundenprozess unstatthaft wegen Vertragskomplexität	§ 592 ZPO	Abgewiesen — keine Komplexitätsgrenze im Gesetz; Tatsachen unstreitig
Darlehen sei nur „technisches Finanzierungsvehikel“	§ 488 BGB	Abgewiesen — auch steuerlich motivierte Darlehensform ist gewollter Vertrag (BGH II ZR 264/07)
Andienungsrecht blockiert Rückzahlungspflicht	§ 242 BGB	Abgewiesen — Recht verwirkt (Zeit- + Umstandsmoment)
Zurückbehaltungsrecht wegen unvollständiger Darlehensauszahlung	§ 320 BGB	Abgewiesen — Rückzahlungspflicht steht nicht im Synallagma
Gegenanspruch auf Abschluss eines Anteilskaufvertrags	§ 273 BGB	Abgewiesen — Andienungsrecht nie wirksam ausgeübt
Einrede des nicht erfüllten Vertrags	§ 320 BGB	Abgewiesen
Dolo-agit-Einwand (Andienungspreis als Gegenanspruch)	§ 242 BGB	Abgewiesen — kein Anspruch mangels wirksamer Ausübung
Vollstreckungsschutzanträge (§§ 769, 712 ZPO)	§§ 769, 712 ZPO	Unzulässig — nicht rechtzeitig in der mündlichen Verhandlung gestellt; § 156 ZPO greift nicht

Die Nebenentscheidungen folgen dem Tenor: Die Kosten trägt der Beklagte nach § 91 Abs. 1 ZPO vollständig. Das Urteil ist nach § 708 Nr. 4 ZPO ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar; der Beklagte kann die Vollstreckung

durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % abwenden. Der Vorbehalt nach § 599 ZPO bleibt: Im Nachverfahren darf FXB alle Beweismittel — nicht nur Urkunden — einbringen. **Fakt**

EINORDNUNG & AUSBLICK

Sprengkraft mit Vorbehalt

Das Vorbehaltsurteil ist vollstreckbar — und der Beginn einer neuen Phase. Der Weg zum OLG München ist offen, doch die Zinsuhr läuft.

Unterschriften: Dr. Mozaffari (VRiLG), Reif (RiLG), Folter (RiLG). Beglaubigt von Dohnau, JAng. Das Urteil ist rechtskräftig vollstreckbar — und tritt damit in eine neue Dimension: LVS kann den Titel gegen das Vermögen FXBs vollstrecken, während das Nachverfahren noch läuft. Jeder Tag Verzögerung kostet rund 1.072 € an weiteren Zinsen. Das taktische Kalkül, das die Urkundsklage von Beginn an antrieb, geht auf.

Die Berufung ist zum **OLG München, Zivilsenate in Augsburg** (Fuggerstraße 10, 86150 Augsburg) möglich — Frist ein Monat ab Zustellung, Begründungsfrist zwei Monate, nur durch Anwalt, grundsätzlich als elektronisches Dokument.

ment. RA Tomanke hat das Rechtsmittel bereits in Aussicht gestellt. Damit beginnt die zweite Runde.

WAS DAS URTEIL BEWEIST — UND WAS ES OFFEN LÄSST

Das Vorbehaltsurteil klärt den zivilrechtlichen Kern: FXB schuldet das Darlehen zurück, sein Andienungsrecht ist erloschen. Es klärt nicht, *warum* er 15 Monate wartete — ob strategisches Kalkül, Ressourcenmangel oder die Hoffnung, LVS werde aufgeben. Es bewertet nicht die parallel laufenden Strafermittlungen, nicht das BKA-Gutachten mit Tunneling-Score 30/30, nicht den Verdacht des Parteiverrats gegen RA Hunstein. Das sind Fragen für andere Kammern. **Hypothese**

RECHTSMITTEL: BERUFUNG ZUM OLG MÜNCHEN

Berufungsgericht: OLG München, Zivilsenate in Augsburg · Frist: ein Monat ab Zustellung · Begründungsfrist: zwei Monate · Anwaltszwang · elektronisches Dokument. Unterzeichner des Vorbehaltsurteils: Dr. Mozaffari (VRiLG) · Reif (RiLG) · Folter (RiLG) · Beglaubigt: Dohnau, JAng.

6,15 Mio. €

Hauptforderung (Tenor Ziff. 1)

≈ 555.554 €

Aufgelaufene Zinsen bis 13.05.2026

≈ 6,71 Mio. €

Gesamtforderung am Urteilstag

**+1.072
€/Tag**

Täglicher Zinszuwachs (6,27 % p.a.)

Das Verfahren steht emblematisch für ein Muster, das sich durch alle Kapitel dieser Akte zieht: der Versuch, Zeit als Waffe einzusetzen — Verjährungsfristen auszusitzen, Fälligkeiten zu ignorieren, Rechte verfallen zu lassen. Im Urkundsverfahren funktioniert das nicht. Die Kammer

brauchte keine Gutachter, keine Zeugen, keine Offshore-Register. Sie brauchte nur die Urkunden, die FXB selbst unterschrieben hatte. **Fakt**

Quelle: Vorbehaltsurteil LG Augsburg vom 13.05.2026, Az. 112 O 2848/25, 11. Zivilkammer, VRiLG Dr. Mozaffari · Beglaubigte Abschrift (Dohnau, JAng.).



— ANHANG

Chronologie • Personen • Glossar

Das Fundament: alle Daten, alle Akteure, alle Begriffe — kompakt und belegt.

ANHANG A · VOLLSTÄNDIGE CHRONOLOGIE 2015–2026

Die Stationen des Falls

Von der Gründung als Vorratsgesellschaft bis zum Vorbehaltsurteil — alle urkundlich belegten oder forensisch rekonstruierten Schlüsselereignisse im Fall SyncPilot / Bleicher.

JANUAR 2015

Gründung: Blitz 15-32 GmbH

Amtsgericht Augsburg, HRB 40235: Eine Vorratsgesellschaft mit 25.000 € Stammkapital entsteht, erste Geschäftsführerin Sandra Paracek. **Fakt**

FEBRUAR 2015

Umbenennung in SyncPilot GmbH

Quintus Beteiligungs GmbH tritt als erster externer Gesellschafter ein. Produkt: „Live Contract“ — digitale Vertragslösungen. Die Struktur ist transparent und inländisch. **Fakt**

OKTOBER 2016

Bleicher wird Geschäftsführer

FXB tritt ins Führungsduo ein, neben Mitgründer Jürgen Oberhofer und (bis Juli 2018) Stephan Meusel. Grundstein für die spätere Alleinherrschaft. **Fakt**

2017 – 2019

Drei Kapitalerhöhungen

Stammkapital wächst: 25.000 € → 27.950 € → 41.515 € → 49.160 €. Meusel scheidet Juli 2018 aus. Gesellschafterstruktur bleibt mehrheitlich inländisch. **Fakt**

APRIL 2020

Oberhofer geht — Governance-Vakuum

Jürgen Oberhofer scheidet als Geschäftsführer aus. FXB wird Alleinvorstand ohne Aufsichtsrat und ohne Mitgeschäftsführer: vollständiges Kontrollvakuum. **Fakt**

SEPTEMBER 2020

Ausgangspunkt: BOSYNC hält 50,95 %

BOSYNC Beteiligungs UG (FXB: 50 %-UBO) kontrolliert gut die Hälfte der Aktien. Offshore-Anteil: 0 %. Das ist der Nullpunkt — von hier an zählt der Schaden. **Fakt**

HERBST 2020

Planung der Offshore-Architektur

Erste Kontakte zu maltesischen Company Service Providern; möglicherweise erste Beratung durch RA Hunstein und/oder Goerg zu Malta-Strukturen. Konfidenz: 65 %. **Hypothese**

21. MAI 2021

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung

LVS und SyncPilot GmbH (FXB) unterzeichnen: Darlehen 18,75 Mio. €, zwei Call-Optionen auf Quintus-Anteile. Die Verjährungsfrist für §263 StGB läuft: Ablauf 21.05.2026. **Fakt**

APRIL – AUGUST 2021

Darlehenstranchen: 6,15 Mio. € in vier Zahlungen

07.04., 29.04., 07.06., 31.08.2021 — insgesamt 6,15 Mio. €. Danach keine weiteren Tranchen. Danach keine Rückzahlung. **Fakt**

26. MAI 2021

FXB kauft Villa Kobelstraße 14a

Fünf Tage nach Eingang der ersten Darlehenstranche erwirbt FXB laut Grundbuch die Villa in Augsburg. Zentrales Indizienbeweis für fehlenden Rückzahlungswillen. **Fakt**

- 14. JULI 2021**
Fehlerhafte Gesellschafterliste an Apera
FXB übermittelt eine vom Registerstand abweichende Gesellschafterliste an den potentiellen Investor Apera — möglicher Tatbeitrag zu §267 StGB (Urkundenfälschung). **Fakt**
- HERBST 2022**
Registrierung der Malta-Gesellschaften
ZKP Innovations Holding Ltd. (C 105257), Lapis Ltd. (C 100496), Attegia Holding Ltd. (C 99813) werden in Malta registriert. Die Sequenz der Registrierungsnummern datiert sie auf Herbst 2022. **Fakt** **Datum: Hypothese**
- MÄRZ 2023**
Die große Offshore-Kapitalerhöhung
Fünf neue Offshore-Entitäten erhalten gleichzeitig ~39,8 % der Aktien: ZKP (22,17 %), Lapis (10,30 %), Perseus ISH (7,76 %), Attegia (7,60 %), Schaeff (2,30 %). BOSYNC stürzt von ~50 % auf 23,54 %. Tunneling-Score: 30/30 KRITISCH. **Fakt**
- MÄRZ 2023**
Perseus-Emission: 1,00 €/Aktie (Marktwert 18,96 €)
127.885 Aktien an H.G. Perseus GmbH StbG (UBO: RA Hunstein/Goerg) zu 1,00 €/Aktie. Marktwert gleichzeitig: 18,96 €. Verdeckter Vermögenstransfer: ≈ 2,30 Mio. €. **Fakt** (Emission & Diskrepanz) **UBO: Hypothese**
- 21. SEPTEMBER 2023**
Doppellistung im Handelsregister
Zwei Gesellschafterlisten mit gleichem Datum und unterschiedlichem Inhalt beim Amtsgericht Augsburg eingereicht — §40 GmbHG sieht das nicht vor. Tatbeitrag zu §267 StGB. **Fakt**
- JULI 2024**
Rechtsformwechsel: SYNCPILOT S.P.S.A. GmbH
SyncPilot GmbH firmiert um, verlegt den Sitz (Kurzes Geländ 12, Augsburg). Mitten in einem laufenden Zivilverfahren, ohne erkennbaren operativen Anlass — mögliches Motiv: Erschwerung der Vollstreckung. **Fakt** **Motiv: Hypothese**
- NOVEMBER 2024**
Pictet Asset Management finanziert SYNCPILOT
Pictet AM (European Direct Lending Strategy, 5. Investment) vergibt nach forensischer Einschätzung einen Kredit über geschätzte 15–40 Mio. €, beraten durch Hogan Lovells (Dr. Thomas Freund). Die LVS-Verbindlichkeit scheint nicht offengelegt worden zu sein. **Fakt** (Finanzierung) **Betrag & Offenlegung: Hypothese**
- 1. APRIL 2025**
ZGV München nimmt den Fall an
Die Zentralstelle Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung der Generalstaatsanwaltschaft München nimmt ihre Tätigkeit zum SyncPilot-Komplex auf. **Fakt**
- APRIL 2026**
Strafanzeige bei StA Augsburg und ZGV München
Kanzlei Sonntag & Partner für LVS/Damerau: 8 Tatbestände, 4 Beschuldigte, 36 Anlagen (K-1 bis K-36). Eingereicht bei StA Augsburg (Schwerpunkt WiKri) und GenStA München/ZGV. **Fakt**
- 15. APRIL 2026**
Mündliche Verhandlung LG Augsburg
Saal 106: LVS (vertreten durch Dr. Kern/Zander, Sonntag & Partner) vs. FXB (vertreten durch RA Tomanke). Das Gericht kündigt eine Entscheidung für Mitte Mai an. **Fakt**
- 13. MAI 2026**
Vorbehaltsurteil: 6,15 Mio. € + Zinsen
VRiLG Dr. Mozaffari verkündet das Vorbehaltsurteil, Az. 112 O 2848/25. Andienungsrecht verwirkt. Berufung zum OLG München angekündigt. Gesamtforderung ≈ 6,71 Mio. €, täglich + 1.072 €. **Fakt**

ANHANG B · DRAMATIS PERSONAE

Die Akteure

Natürliche Personen, Anwälte, Investoren und Gesellschaften — alle Beteiligten des Falls in kompakter Übersicht.

Franz Xaver Bleicher (FXB)

GRÜNDER & ALLEINVORSTAND SYNCPILOT SE

Architekt der Offshore-Strategie; ab April 2020 ohne Gegengewicht durch Aufsichtsrat oder Mitgeschäftsführer. Beklagter im Verfahren Az. 112 O 2848/25 LG Augsburg; verurteilt zur Rückzahlung von 6,15 Mio. €. **Fakt**

RA Martin Hunstein

PROZESSANWALT FXB · UBO PERSEUS ISH LTD. (MALTA)

Vertritt FXB im Zivilverfahren gegen LVS und ist zugleich wirtschaftlich Berechtigter der Perseus ISH Ltd. (Malta, C 101759), die Aktien zu 1,00 € je Stück (Marktwert: 18,96 €) erhielt. Verdacht: §356 StGB Parteiverrat. **Kritisch**

Diethard Goerg

MITGESELLSCHAFTER PERSEUS ISH LTD. (MALTA)

Gesellschafter der H.G. Perseus GmbH StbG (später: Perseus ISH Ltd.), die zu 1,00 €/Aktie Anteile von SYNCPILOT erhielt. Rolle bei der Planung der Offshore-Architektur: forensisch unter Ermittlungsdruck. **Hypothese**

RA Konstantin Tomanke

PROZESSBEVOLLMÄCHTIGTER DES BEKLAGTEN (ZIVILVERFAHREN)

Münchner Anwalt (Gz. 223/25 T01 kt), der FXB im Verfahren vor dem LG Augsburg vertritt; hat Berufung zum OLG München in Aussicht gestellt. Nicht identisch mit dem in früheren Dokumenten genannten „Dr. Tobias Tomanke“. **Fakt**

Arnulf Damerau

DIREKTOR LVS HOTEL & RESORTS (EPE) S.A. · INVESTOR

Kopf der Klägerin; entschied sich 2021 auf Basis eines Pitchdecks mit 250 Mio. € Bewertung zur Investition. Erkannte Oktober 2024 erstmals das Ausmaß des Betrugs; initiierte die forensische Gegenoffensive über Sonntag & Partner. **Fakt**

Martin Hubert · Laure Muller · Gilles Schleich

WEITERE DIREKTOREN LVS HOTEL & RESORTS (EPE) S.A.

Mitglieder des LVS-Direktoriums (Rue Guillaume Schneider 12, 2522 Luxembourg); gemeinsam mit Damerau Kläger im Urteil vom 13.05.2026. **Fakt**

RAe Sonntag & Partner mbB

PROZESSBEVOLLMÄCHTIGTE DER KLÄGERIN · FORENSISCHE KANZLEI

Augsburger Wirtschaftsrechtskanzlei; federführend Dr. Konrad Kern und Marina Zander (früher LKA Bayern). Erstellten das forensische Gutachten (Tunneling-Score 30/30, 27 Red Flags) und die Strafanzeige April 2026 mit 36 Anlagen. **Fakt**

VRiLG Dr. Mozaffari

VORSITZENDER RICHTER · 11. ZIVILKAMMER LG AUGSBURG

Leitet den Spruchkörper, der am 13.05.2026 das Vorbehaltsurteil Az. 112 O 2848/25 verkündet. Beisitzer: RiLG Reif und RiLG Folter. **Fakt**

ANHANG B · DRAMATIS PERSONAE

Die Gesellschaften

Die operativen, Holding- und Offshore-Entitäten des Komplexes.

SYNCPILOT SE · HRB 40235

OPERATIVES UNTERNEHMEN · AUGSBURG

Augsburger Anbieter digitaler Vertragslösungen (Produkt: „Live Contract“); 2024 umfirmiert zur SYNCPILOT S.P.S.A. GmbH. Stammkapital 49.160 €; seit März 2023 zu über 60 % in Offshore-Händen. **Fakt**

Quintus Beteiligungs GmbH

BETEILIGUNGS-GMBH · AUGSBURG

Früherer Kerngesellschafter von SYNCPILOT; wirtschaftliches Vehikel für den zweistufigen Beteiligungsweg der LVS-Investition 2021. Zur außerordentlichen HV 05.08.2025 hielt Quintus keine SYNCPILOT-Aktien mehr. **Fakt**

BOSYNC Beteiligungs UG

GRÜNDER-HOLDING · DEUTSCHLAND

Hauptholding FXBs (50 %-UBO) und der Steiner-Familie/AURIGA (30 %-UBO). Verwässert von 50,95 % (September 2020) auf 23,54 % (September 2023) — Verlust von 939.059 Aktien ohne Verkauf. **Fakt**

ZKP Innovations Holding Ltd. · Lapis Ltd. · Attegia Holding Ltd.

MALTA-TRIO · C 105257 · C 100496 · C 99813

Drei der vier maltesischen Holdings, die im März 2023 gleichzeitig 40,07 % der SYNCPILOT-Aktien erhielten. UBO von Lapis und Attegia: vollständig unbekannt. ZKP: partiell identifiziert. **UBO unbekannt**

Perseus ISH Ltd. (Malta, C 101759)

EHEMALIGE H.G. PERSEUS GMBH STBG · MALTA

Empfängerin der Perseus-Emission (127.885 Aktien à 1,00 € statt 18,96 € Marktwert). Jurisdiktionswechsel DE → MT nach der Emission; UBO: RA Hunstein + Goerg. **§356 StGB**

Tiven-Komplex (Luxemburg)

SICAV RAIF · 4-STUFEN-KASKADE

Purkert → Tiven Malta GmbH → Tiven Invest SICAV RAIF (Luxemburg) → Tiven S.A. (Luxemburg): vier Ebenen für 4,40 % der SYNCPILOT-Aktien. Unterhaltskosten übersteigen den ökonomischen Nutzen bei Weitem — Zweck: Verschleierung.

Hypothese

Pictet Asset Management

GENF · EUROPEAN DIRECT LENDING STRATEGY

Finanzierte SYNCPILOT im November 2024 (geschätzt 15–40 Mio. €) als 5. Investment seiner Direct-Lending-Strategie; Rechtsberatung durch Hogan Lovells München (Dr. Thomas Freund). Die LVS-Verbindlichkeit scheint bei der Due Diligence nicht aufgetaucht zu sein. **Hypothese**

AURIGA Capital AG

SCHWEIZER HOLDING · STEINER-FAMILIE

Hält 7,24 % an SYNCPILOT direkt und 30 % an BOSYNC — eine Cross-Holding, die den tatsächlichen Einfluss der Steiner-Familie deutlich größer erscheinen lässt als die nominale Beteiligung. **Fakt**

— ANHANG C · SCHLÜSSELBEGRIFFE

Glossar

Die wichtigsten Rechtsbegriffe, Finanzterminologie und Fachausdrücke des Falls — kurz und präzise erklärt.

SCHLÜSSELBEGRIFFE IM FALL SYNCPILOT / BLEICHER

BEGRIFF	ERKLÄRUNG
Andienungsrecht	Vertragliches Recht FXBs, nach Nichtausübung der LVS-Call-Optionen die Quintus-Anteile für 18,80 Mio. € an LVS zu verkaufen. Erst am 07.04.2026 ausgeübt — 15 Monate nach Fälligkeit; vom LG Augsburg als verwirkt eingestuft (§ 242 BGB).
Vinkulierung	Gesellschaftsvertragliche Beschränkung der freien Übertragbarkeit von GmbH-Anteilen (§ 15 Abs. 5 GmbHG, im Fall: § 9 des SyncPilot-Gesellschaftsvertrags). Schützt Investoren vor unerwünschten Anteilswechseln — im Fall SyncPilot faktisch umgangen.
Verwirkung	Rechtsinstitut nach § 242 BGB: Ein Recht erlischt, wenn der Berechtigte es über sehr lange Zeit nicht ausübt (Zeitmoment) und durch sein Verhalten beim Schuldner das Vertrauen begründet, es werde nicht mehr geltend gemacht (Umstandsmoment). Im Urteil: beide Elemente bejaht.
Vorbehaltssurteil	§ 599 ZPO: Ergeht nach erfolgreichem Urkundsverfahren; ist sofort vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann im Nachverfahren alle Beweismittel — nicht nur Urkunden — einbringen. Im Fall: Az. 112 O 2848/25, 13.05.2026.
Urkundenprozess	§§ 592–600 ZPO: Beschleunigtes Zivilverfahren, in dem der Kläger seinen Anspruch ausschließlich durch Urkunden beweist. Führt bei Erfolg zum Vorbehaltssurteil; ermöglicht sofortige Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung (§ 708 Nr. 4 ZPO).
Tunneling	Systematische Verschiebung von Unternehmenswert vom Unternehmen oder Minderheitsgesellschaftern zum kontrollierenden Gesellschafter oder verbundenen Parteien — im Fall SyncPilot durch Kapitalerhöhungen zu Dumpingpreisen an Offshore-Nahestehende. BKA-Tunneling-Score: 30/30 (Maximum).
Concert Party	Gruppe von Personen oder Gesellschaften, die koordiniert und abgestimmt Stimmrechte ausüben (§ 22 WpHG analog). Im Fall: Concert Party B (ZKP-Ökosystem, 40,07 %) + Concert Party A (Bleicher/Steiner, 30,78 %) = bis zu 58,91 % — absolute Mehrheit. Hypothese
UBO (Ultimate Beneficial Owner)	Die natürliche Person, die letztlich Eigentümer oder Kontrolleur einer Gesellschaft ist (GwG § 3; EU-AMLD5). Im Fall: für Lapis Ltd. vollständig unbekannt; für ZKP Innovations nur partiell identifiziert.
RAIF	Reserved Alternative Investment Fund — luxemburgisches Fondsvehikel (Gesetz 2016) ohne direktes Aufsichtsverfahren durch die CSSF; Kontrolle nur indirekt über den autorisierten AIFM. Ermöglicht schnelle Auflegung mit minimaler Regulierungsreibung. Im Fall: Tiven Invest SICAV RAIF.
Unitranche	Einheitliches Darlehen, das Senior- und Mezzanine-Komponenten in einer einzigen Tranche vereint; typisch für Private-Credit-Fonds wie Pictets European Direct Lending Strategy. Vereinfacht die Kreditstruktur, erschafft aber komplexe Rangverhältnisse bei Insolvenz.
Basiszinssatz	Von der Deutschen Bundesbank halbjährlich festgestellter Referenzzins (§ 247 BGB). Zum 01.01.2025: 2,27 %; zum 01.07.2025: 1,27 %. Grundlage des Verzugszinssatzes (Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte gem. Tenor Ziff. 1 des Urteils).

§ 356 StGB – Parteiverrat	Offizialdelikt: Rechtsanwalt dient in derselben Rechtssache pflichtwidrig beiden Parteien. Im Fall: RA Hunstein als Prozessanwalt FXBs vor dem LG Augsburg und zugleich UBO der Perseus ISH Ltd. (Empfängerin der Niedrigpreisemission) – Interessenkonflikt par excellence.
§ 488 BGB – Darlehensvertrag	Grundnorm des Darlehensrechts: Der Darlehensgeber überlässt einen Geldbetrag; der Darlehensnehmer schuldet Rückzahlung und ggf. Zinsen. Grundlage der erfolgreichen Klage LVS gegen FXB.
§ 242 BGB – Treu und Glauben	Generalklausel: Schuldner hat Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Im Fall doppelt relevant: (1) Verwirkung des Andienungsrechts; (2) kein Rechtsmissbrauch durch die Klägerin.
Verwässerung (Dilution)	Reduktion des prozentualen Anteils bestehender Gesellschafter durch Ausgabe neuer Anteile – legitim bei Marktpreisemissionen, illegitim (Tunneling) bei Ausgabe zu Dumpingpreisen an verbundene Parteien ohne ordentliche Bezugsrechtsgewährung. BOSYNC-Verlust: 939.059 Aktien = 27,41 Prozentpunkte.
Eingehungsbetrug	§ 263 StGB: Täuschung bereits im Moment des Vertragsschlusses – der Täter hat von Anfang an keinen Willen, seine Hauptpflicht zu erfüllen. Im Fall: FXBs mutmaßlich fehlender Rückzahlungswille bei Unterzeichnung am 21.05.2021. Verjährung: 21.05.2026.